

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 27 jourmada I 1422 – 17 août 2001

144^{ème} année

N° 66

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un chef de service.....	2291
Arrêté du Premier ministre du 8 août 2001, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers à exercer auprès des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires.....	2291
Nomination de membres représentant l'Etat au conseil d'administration du centre de biotechnologie de Sfax.....	2291
Nomination de membres au conseil scientifique du centre de biotechnologie de Sfax.....	2291
Liste d'aptitude au grade de conseiller à la cour des comptes au titre de l'année 2000...	2291

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

Cessation de fonctions d'un chef de service.....	2291
--	------

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un médecin des hôpitaux.....	2292
---	------

Ministère de la Justice

Mouvement dans le corps des magistrats.....	2292
---	------

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2001-1823 du 14 août 2001, portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Kasserine pour l'élection d'un membre de la chambre des députés.....	2299
Nomination d'un chef de division.....	2300

Nomination d'un chef d'unité.....	2300
Nomination d'un chef de subdivision.....	2300
Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'analyste central au titre de l'année 2000.....	2300
Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2000.....	2300
Listes de promotion au choix au grade d'animateurs d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998.....	2300
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de maîtres de conférences.....	2301
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de membres au conseil d'administration du centre technique des pommes de terre.....	2301
Ministère des Finances	
Nomination de vérificateurs de première classe.....	2301
Nomination d'un vérificateur de deuxième classe.....	2302
Nomination d'un chef de cellule.....	2302
Nomination d'inspecteurs de première classe.....	2302
Nomination de contrôleurs de deuxième classe.....	2302
Nomination d'un chef d'unité.....	2302
Nomination d'un administrateur du budget de l'Etat de deuxième classe.....	2302
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 2001-1842 du 1er août 2001 , portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.....	2303
Arrêté du ministre de l'industrie du 15 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	2411
Arrêté du ministre de l'industrie du 15 août 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	2413
Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat	
Nomination d'un sous-directeur.....	2413
Ministère du Développement Economique	
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société des ciments d'Oum El Kébil.....	2414
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs.....	2414
Nomination de chefs de service.....	2414
Nomination de médecins majors de la santé publique.....	2414
Nomination de médecins dentistes majors de la santé publique.....	2415
Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 2001, portant nomination des membres et du président du comité national d'éthique médicale.....	2416
Nomination d'un membre représentant la commune de Monastir au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.....	2416
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'ingénieurs en chef.....	2416
Nomination d'un chef de laboratoire en chef.....	2416

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2001-1819 du 8 août 2001.

Monsieur Wahid Zekhama, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses au Premier ministère.

Arrêté du Premier ministre du 8 août 2001, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers à exercer auprès des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 96-2221 du 11 novembre 1996, portant création d'un cycle de formation d'administrateurs conseillers appelés à exercer auprès des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 12 novembre 1996, fixant le règlement et le programme du concours pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers à exercer auprès des universités, des établissements des œuvres d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires et notamment son article (3).

Arrête :

Article premier. – Est ouvert à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises un concours sur épreuves pour l'accès au cycle de formation d'administrateurs conseillers à exercer auprès des universités, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et des établissements des œuvres universitaires.

Art. 2. - Le nombre de places mis à ce concours est fixé à quarante (40) places.

Art. 3. - Le concours d'entrée à ce cycle se déroulera le 21 septembre 2001 et jours suivants à l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises.

Art. 4. - La clôture de la liste d'inscriptions des candidats est fixée au 20 août 2001 inclus.

Art. 5. - Le directeur de l'institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2001.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Par arrêté du Premier ministre du 10 août 2001.

Sont nommés membres représentant l'Etat au conseil d'administration du centre de biotechnologie de Sfax Messieurs et madame :

Monsieur Hamed Ben Dhiaa : représentant du ministère de l'enseignement supérieur,

Monsieur Mohamed Mahjoub : représentant du ministère de l'agriculture,

Monsieur Mohamed Sayala : représentant du ministère des finances,

Monsieur Zakaria Hamad : représentant du ministère de l'industrie,

Monsieur Amor Toumi : représentant du ministère de la santé publique,

Madame Souad Krichen : représentante du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par arrêté du Premier ministre du 10 août 2001.

Sont nommés membres au conseil scientifique du centre de biotechnologie de Sfax :

Monsieur Taieb Jardak,

Monsieur Koussay Dallaji,

Monsieur Nejib Marzougui,

Monsieur Rachid Ghrir.

Liste d'aptitude au grade de conseiller à la cour des comptes au titre de l'année 2000

Adel Chakroun.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2001-1820 du 11 août 2001.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Tahar Rezgui, inspecteur de la jeunesse et des sports du 2ème degré, des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Siliana, à compter du 1er octobre 2001.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2001-1821 du 8 août 2001.

Le Dr. Abdelmoula Sami est nommé en qualité de médecin des hôpitaux (spécialité : chirurgie cardio-vasculaire) à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, et ce, à compter du 5 décembre 2000.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MOUVEMENT DANS LE CORPS DES MAGISTRATS

Par décret n° 2001-1822 du 11 août 2001.

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Troisième grade

A compter du 16 septembre 2001

Salah Bourgou, conseiller à la cour de cassation, avocat général à la direction des services judiciaires.

Ahmed Jendoubi, vice-premier président de la cour d'appel de Tunis, vice-premier président de la cour de cassation.

Néjia Belhaj Ali, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de chambre à la cour de cassation.

Salah Sersi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à ladite cour.

Amor Mestiri, président de chambre à la cour d'appel de Bizerte, conseiller à la cour de cassation.

Béchir Lahmar, président de chambre à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour de cassation.

Asma Farhat, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Tahar Zagrouba, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Hédi Ben Khéder, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Mongia Jébali, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Mourad Guezzah, procureur de la République près du tribunal de première instance de Mahdia, conseiller à la cour de cassation.

Adnane Ben Sik Ali, vice-président du tribunal immobilier, conseiller à la cour de cassation.

Mounir Sridi, juge de la famille au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour de cassation.

Hédia Boussen, juge des enfants au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Ben Hamda Ben Saïd, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Azza Hichri, président du tribunal de première instance de l'Ariana, avocat général à la cour de cassation.

Faïza Snoussi, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, avocat général à la cour de cassation.

Faouzia Zarraâ, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous, avocat général à la cour de cassation.

Faouzi Ben Abdelkader, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, avocat général à la cour de cassation.

Abdelaziz Dahmani, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, vice-premier président de la cour d'appel de Tunis.

Youssef Zaghdoudi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Rafik Mhalla, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Tarak Bennour, procureur de la République près du tribunal de première instance de Zaghouan, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.

Amor Ghabouche, président de chambre à la cour d'appel de Nabeul, vice-premier président de ladite cour.

Mohamed Ali Chaïbi, avocat général près la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Nabeul.

Mohamed Fethi Lakhzouri, conseiller à la cour de cassation, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Nabeul.

Hammadi Ben Sadok Ben Cheikh, conseiller à la cour de cassation, vice-premier président de la cour d'appel de Bizerte.

Mahmoud Ben Jemaâ, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Bizerte.

Mokhtar Féki, avocat général près la cour de cassation, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte.

Faouzi Limam, avocat général près la cour de cassation, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Bizerte.

Mustapha Abbassi, président de chambre à la cour d'appel du Kef, vice-président de ladite cour.

Mohamed Ben Abdallah Ben Salem, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel du Kef.

Abdelhamid Abada, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte, premier substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.

Mohamed Abid, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Médenine.

A compter du 16 septembre 2001

Mohamed Amira, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Ben Arous, substitut de l'avocat général à la direction des services judiciaires.

Raouf Ben Younès, conseiller à la cour d'appel de Tunis, inspecteur adjoint au ministère de la justice.

Riadh Essid, conseiller à la cour d'appel de Monastir, inspecteur adjoint au ministère de la justice.

Hechmi Kesraoui, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia, chef de groupe de travail au centre d'études juridiques et judiciaires.

Hayet Jenhaoui, conseiller à la cour d'appel de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Sarra Ayari, juge cantonal à Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Mohamed Imed Abdejilil, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Abdelmajid Bouriga, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Kalthoum Kennou, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Malika Bakir, juge cantonal à Sousse, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Hasna Laâjili, juge du registre de commerce au tribunal de première instance de Bizerte, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Aïda Zaghdoudi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Chékib Touzani, juge au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Abdelmajid Amara, juge de la famille au tribunal de première instance de Gabès, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Lotfi Ben Moussa, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Abdellatif Karray, juge cantonal à Hammamet, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Jamel Mestiri, juge au tribunal de première instance de Kasserine, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

El Kamel Chebbi, vice-président du tribunal de première instance de Kasserine, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

Ouafa Besbès, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

Jalila Nasrallah, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

Zakia Jouini, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed El Adel Ben Ismaïl, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Tunis.

Mondher Ben Jaâfar, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis.

Boubaker Jéridi, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.

Samia Sellami, juge au tribunal de première instance de Sfax, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis.

Souad Mâamar, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de Ben Arous.

Fethi Hosni, juge des enfants au tribunal de première instance de Bizerte, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Ben Arous.

Néjiba Rouissi, vice-président du tribunal de première instance de Tunis, président du tribunal de première instance de l'Ariana.

Ezzeddine Bouzrara, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal de première instance de l'Ariana.

Amel Atrous, juge cantonal à Nabeul, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Aya Ben Mlouka, juge cantonal à Carthage, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Essia Ayari, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Hayet Khammassi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Moufida Yaâkoubi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Leïla Dhouibi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Mounira Habib, juge unique au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Saloua Taâmallah, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, conseiller à la cour d'appel de Nabeul.

Adnane El Hani, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal de première instance de Grombalia.

Jamil Ben Ayed, conseiller à la cour d'appel de Monastir, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia.

Abdessattar Riahi, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia, procureur de la République près du tribunal de première instance de Zaghouan.

Héla Ben Idriss, juge cantonal à Bizerte, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

Noura Hamdi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

Yamina Ghannam, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Bizerte.

Radhia Derouiche, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Ben Arous, substitut du procureur général près la cour d'appel de Bizerte.

Mourad Makhlouf, conseiller à la cour d'appel de Bizerte, juge des enfants au tribunal de première instance de Bizerte.

Mabrouk Rached, conseiller à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte.

Mejda Ben Gharbia, juge cantonal à Menzel Bourguiba, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte.

Mohsen Dhaouadi, juge des enfants au tribunal de première instance de Jendouba, vice-président du tribunal de première instance de Béja.

Ryadh Mbarek, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel du Kef.

Kamel El Gorgi, juge au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel du Kef.

Mohamed Hédi Zaâlouni, juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia, substitut du procureur général près la cour d'appel du Kef.

Béchir Akrémi, juge d'instruction au tribunal de première instance de l'Ariana, substitut du procureur général près la cour d'appel du Kef.

Faouzia Ben Alaya, conseiller à la cour d'appel du Kef, juge des enfants au tribunal de première instance du Kef.

Mohamed Salah Amdouni, juge des enfants au tribunal de première instance du Kef, juge des enfants au tribunal de première instance de Jendouba.

Mehrez Zouaoui, substitut du procureur général près la cour d'appel du Kef, vice-président du tribunal de première instance de Kasserine.

Fredj Bizid, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Neïla Kardous, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Saïda Chébili, juge au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Moufida Souli, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Hajer Mehrezi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Boubaker Souguir, juge cantonal à M'saken, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Hichem Guesmi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Sarra Boutabba, juge unique au tribunal de première instance de l'Ariana, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

Monia Ben Ali, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sousse, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

Mohamed Habib Ben Salah, conseiller à la cour d'appel de Monastir, juge des enfants au tribunal de première instance de Sousse.

Mokhtar Missaoui, conseiller à la cour d'appel de Sousse, juge de la famille au tribunal de première instance de Sousse.

Mokhtar Jallouli El Hénî, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, procureur de la République près du tribunal de première instance de Kaïrouan.

Zouhaïr Arous, vice-président du tribunal de première instance de Sfax, juge des enfants au tribunal de première instance Kaïrouan.

Kaouthar Ben Ahmed, juge cantonal à Tunis, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Leïla Ezzine, juge unique au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Mounira Nahali, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Rachida Khammassi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Adel Zribi, juge au tribunal de première instance de Grombalia, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Abderrazak Arjoun, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir.

Mohamed Jemel, juge de la famille au tribunal de première instance de Monastir, vice-président dudit tribunal.

Mohamed Habib Selmi, vice-président du tribunal de première instance de Gafsa, procureur de la République près du tribunal de première instance de Mahdia.

Ammar Hamdouni, vice-président du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

Ammar Aouissaoui, juge cantonal à Haffouz, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

Mouna Fendri, juge unique au tribunal de première instance de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

Khétil Bouhlel, juge des enfants au tribunal de première instance de Kaïrouan, vice-président du tribunal de première instance de Sfax.

Raja Fakhfakh, conseiller à la cour d'appel de Sfax, juge de la famille au tribunal de première instance de Sfax.

Abdelmajid Chiboub, conseiller à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour d'appel de Gabès.

Abdelbaki Krid, juge cantonal à Sousse, conseiller à la cour d'appel de Gabès.

Abdelaziz Zribi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Gabès.

Fethi Arroum, conseiller à la cour d'appel de Gabès, juge de la famille au tribunal de première instance de Gabès.

Mansour Kallel, juge au tribunal de première instance de Kasserine, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

Ammar Troudi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

Moncef Belhaj Ali, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mahdia, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

Mohamed Ben Béchir Ezzine, juge au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

Tahar Chammam, juge au tribunal de première instance de Béja, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

Mondher Nouri, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.

Mokhtar Séoud, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, vice-président du tribunal de première instance de Gafsa.

Habib Laâjili, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mahdia, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Gafsa.

Abdelmonem Chtourou, conseiller à la cour d'appel de Médenine, juge des enfants au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Jamel Bessrou, juge cantonal à Hammam-Lif, conseiller à la cour d'appel de Médenine.

Mohamed Salah Mahmoud, juge cantonal à Nabeul, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine.

Néjib Belghith, vice-président du tribunal de première instance de Béja, vice-président du tribunal immobilier.

Hatem Ben Ajel, substitut du procureur général près la cour d'appel de Médenine, vice-président du tribunal immobilier.

Romdhana Rahali, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

Chokri Mejri, juge au tribunal immobilier, vice-président dudit tribunal.

Mohamed Raouf Ghardaoui, conseiller à la cour d'appel du Kef, vice-président du tribunal immobilier.

Abdellatif Jemmali, conseiller à la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal immobilier.

Ayachi El Ouni, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir, vice-président du tribunal immobilier.

Mohamed Ben Ismaïl, conseiller à la cour d'appel de Nabeul, vice-président du tribunal immobilier.

Hédi Guediri, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice-président du tribunal immobilier.

Montassar M'sallati, conseiller à la chambre criminelle au tribunal de première instance de Bizerte, vice-président du tribunal immobilier.

Mokhtar Meddeb, conseiller à la cour d'appel de Sousse, vice-président du tribunal immobilier.

Premier grade

A compter du 16 septembre 2001

Soufia Ben Akla, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge de l'entreprise audit tribunal.

Essia Laâbidi, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis, juge unique audit tribunal.

Brahim Ghariani, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.

Moëz Ben Nasrallah, juge d'instruction au tribunal de première instance du Kef, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis.

Néjiba Zaïer, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal à Tunis.

Daoued Zentani, juge cantonal à Jelma, juge cantonal à Tunis.

Neïla Féki, juge cantonal à l'Ariana, juge cantonal à Carthage.

Hédi Mechaâb, juge au tribunal de première instance de Gafsa, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis.

Mohsen Daly, juge au tribunal de première instance de Sousse, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed Belhaj Amor, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis.

Rached Sebeï, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, juge audit tribunal.

Lassâad Bouaziz, juge cantonal à Mannouba, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Chokri Bakhouch, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Sihem Chahed, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Mounir Bouazizi, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Sami Ben Saïdane, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Nabil Gharsallah, juge au tribunal de première instance de Béja, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Chedly Rahmani, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Sourour Borchani, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge de l'entreprise audit tribunal.

Leïla Jemaël, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, juge unique audit tribunal.

Mohamed Melki, juge d'instruction au tribunal de première instance de Béja, juge d'instruction au tribunal de première instance de Ben Arous.

Mejda Kharroubi, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Ben Arous, juge cantonal à Hammam-Lif.

Raouia Ferchichi, juge au tribunal immobilier, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Belhassen Mansouri, juge au tribunal de première instance du Kef, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Ahmed Laouini, juge au tribunal de première instance de Béja, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Hassen Habib, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Raja Khadraoui, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Lamia Zarkouni, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge unique audit tribunal.

Nedra Elloumi, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge de l'entreprise audit tribunal.

Montassar Safta, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge d'instruction audit tribunal.

Amel Arfaoui, juge au tribunal de première instance de Béja, juge cantonal à l'Ariana.

Mohamed Zouaoui, juge au tribunal de première instance de Béja, juge cantonal à Mannouba.

Fayçal Dhib, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Abdelhamid Ben Rouha, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Chaâbane Abbès, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Ali Jebali, juge au tribunal de première instance de Zaghouan, juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia.

Hédia Jouini, juge cantonal à Grombalia, juge cantonal à Nabeul.

Chedly Farès, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal à Hammamet.

Mohsen Ouerghemmi, juge cantonal à Zaghouan, juge d'instruction au tribunal de première instance de Zaghouan.

Abdelhamid Bahloul, juge d'instruction au tribunal de première instance de Zaghouan, juge cantonal à Zaghouan.

Youssef Mlaouah, juge au tribunal de première instance de Zaghouan, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Raoudha Grafi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.

Samir Mahjoub, juge d'instruction au tribunal de première instance de Bizerte, juge du registre du commerce audit tribunal.

Taoufik Hammami, juge au tribunal de première instance de Kébili, juge cantonal à Bizerte.

Intissar Messaâdi, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Bizerte, juge cantonal à Menzel Bourguiba.

Mongi Boularès, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Bizerte, juge d'instruction audit tribunal.

Mohamed Ali Yemen, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Moncef Z'ghab, juge au tribunal immobilier, juge au tribunal de première instance de Bizerte.

Ridha Elmoussi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Ben Arous, juge d'instruction au tribunal de première instance de Béja.

Férid Naïmi, juge au tribunal de première instance du Kef, juge d'instruction audit tribunal.

Kamel Ouerghi, juge au tribunal de première instance du Kef, juge unique audit tribunal.

Mohamed Lassâad Rabii, juge au tribunal de première instance du Kef, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Salah Chouaïeb, juge cantonal à Kasserine, juge cantonal à Gaâfour.

Abderrazak Hkiri, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Mounir Rahrah, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Siliana.

Mongi Salhi, juge au tribunal immobilier, juge au tribunal de première instance de Siliana.

Imed Rezgui, juge cantonal à Béja, juge cantonal à Aïn Draham.

Anis Dhifallah, juge cantonal à Aïn Draham, juge cantonal à Tabarka.

Jaleddine El Fahem, juge cantonal à Tabarka, juge au tribunal de première instance de Jendouba.

Abdelkérim Aloui, juge cantonal à Bouhajla, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Kasserine.

Chokri Bessadok, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Gabès, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Kasserine.

Mohamed Rabhi, juge d'instruction au tribunal de première instance de Gabès, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

Hédi Knani, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

Moufida Talhaoui, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge de l'entreprise audit tribunal.

Kamel Barkache, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal à Sousse.

Ridha Oueslati, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal à M'saken.

Khaled Ifhamia, juge au tribunal de première instance de Sousse, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Ouahida Bettaïeb, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Mondher Hédhili, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Nabil Ben Abdallah, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Chadia Bouzouita, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Mohamed Ben Saâd, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Gafsa, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Chokri Faouari, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Nabil El Guen, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge d'instruction audit tribunal.

Mahmoud Hmila, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal à Oueslatia.

Sami Mhiri, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal à Bouhajla.

Fayçal Marzouki, juge au tribunal de première instance de Gafsa, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.

Slim Chaâbouni, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge du registre du commerce audit tribunal.

Amir Mhiri, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge d'instruction audit tribunal.

Mohamed Laâbidi Thamri, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge d'instruction audit tribunal.

Ammar Selmi, juge au tribunal de première instance de Monastir, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Lazhar Jouili, juge au tribunal de première instance de Monastir, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Jalel Farjaoui, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Mokhtar Harzali, juge cantonal à El Jem, juge unique au tribunal de première instance de Mahdia.

Jamel M'chita, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Mahdia, juge d'instruction audit tribunal.

Nizar El Fajjari, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge d'instruction juge audit tribunal.

Mondher Ben Sik Ali, juge unique au tribunal de première instance de Mahdia, juge cantonal à Souassi.

Nedra Lahyani, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge unique audit tribunal.

Néjib Ghribi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Soundous Abdmoulah, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Amara Guennichi, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Morched Zouaoui, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Abdelaziz Hammami, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge unique audit tribunal.

Meftah Chéhidi, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge d'instruction audit tribunal.

Lassâad Farah, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Imed Aouini, juge cantonal à Tozeur, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Samir Jabnoui, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tozeur, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Rachid Néji, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Gabès, juge audit tribunal.

Amor Dabbar, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tozeur, juge au tribunal de première instance de Gabès.

El Kamel Romdhane, juge au tribunal de première instance de Tozeur, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Tahar Ben Saïd Foudhil, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge au tribunal de première instance de Kébili.

Mohamed Ammar, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan, juge d'instruction au tribunal de première instance de Gafsa.

Abdesslam El Mekki, juge au tribunal de première instance de Gafsa, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Taha Gouja, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tozeur.

Adnane Abdellatif, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge cantonal à Tozeur.

Hafsia Ardhaoui, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge de l'entreprise au tribunal de première instance de Tozeur.

Belgacem Kaâouen, juge au tribunal de première instance de Tozeur, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Makram Lammouchi, juge au tribunal de première instance de Gabès, juge au tribunal de première instance de Tozeur.

Hichem Arfa, juge au tribunal de première instance de Gafsa, juge cantonal à Jelma.

Lotfi Athmouni, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Ryadh Achour, juge du registre du commerce au tribunal de première instance de Médenine, juge unique audit tribunal.

Mounir Belghith, juge unique au tribunal de première instance de Médenine, juge du registre du commerce audit tribunal.

Ahmed Boukhris, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge d'instruction audit tribunal.

Lotfi Zrelli, juge au tribunal de première instance de Kébili, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Lotfi Krifa, juge d'instruction au tribunal de première instance de Médenine, juge rapporteur au tribunal immobilier.

Mounira Bargaoui, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, juge rapporteur au tribunal immobilier.

Ryadh El Gharbi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Lassâad El Belliri, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Mohamed Salah El Jeddi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Chokri Ben Abdallah, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Najah Dammak, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Mabrouk Boudaya, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Khaled Ben Abdelkérîm, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Thouraya Ben M'na, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Souâad Chabbar, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Zakia Ben Brik, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Tarak Chaâbane, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Sonia Foughali, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Hammadi N'jimi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Moncef Barhoumi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Jaâfar Rabâaoui, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Jamel Hammami, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Moufida M'daghi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Chédia Hamdouni, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Ihtimem Z'hiri, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Ridha Lassoued, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Semi Chebbi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Les auditeurs de justice

Les auditeurs de justice, titulaires du certificat de fin d'études de l'Institut Supérieur de la Magistrature et dont les noms suivent, sont nommés aux postes ci-après, à compter du 16 Septembre 2001:

Thouraya Bouyahia, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Salma Zribi, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Imen Klaâi, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Salma Abida, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Abdelkérîm Kammoun, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Mohamed Hammami, juge au tribunal de première instance de Kaïrouan.

Hajer Gouia, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Saber Ayari, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Ahlem Makhlouf, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

Hajer Hajji, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Sami Bser, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Salah Ibn El Haj, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Néfissa Allani, juge au tribunal immobilier.

Moncef Bouskaya, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Mongi Etalegh, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Arbia Touihri, juge au tribunal immobilier.

Ameur Ellouz, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Moncef Maraoui, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Mustapha Chahbani, juge au tribunal immobilier.

Samia Jaziri, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Noureddine Smati, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Khaled Abrougui, juge au tribunal de première instance de Grombalia.

Youssef Bouzakher, juge au tribunal de première instance de Bizerte.

Adel Ben Salem, juge au tribunal immobilier.

Nadia Chedly, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Noureddine Ben Mahmoud, juge au tribunal de première instance de Zaghuan.

Mohamed Ben Meftah, juge au tribunal de première instance de Bizerte.

Fethi Saâdi, juge au tribunal de première instance de Bizerte.

Hajer Chérif, juge au tribunal immobilier.
Noura Ksis, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Imed Daghari, juge au tribunal immobilier.
Rostom Mejri, juge au tribunal immobilier.
H'mida Ltifi, juge au tribunal immobilier.
Tarek Sebi, juge au tribunal immobilier.
Raja Jaziri, juge au tribunal immobilier.
Chedhlia Lamoum, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Imed Mabrouk, juge au tribunal immobilier.
Faouzia Gomri, juge au tribunal immobilier.
Slaheddine Abdeljaoued, juge au tribunal immobilier.
Raja Béjaoui, juge au tribunal immobilier.
Mohamed Romdhani, juge au tribunal immobilier.
Noura Baccouche, juge au tribunal immobilier.
Mansour Kédidi Jarray, juge au tribunal de première instance de Béja.

Merzka Jemaâ, juge au tribunal immobilier.
Jamel Hammami, juge au tribunal immobilier.
Faïrouz Abbassi, juge au tribunal immobilier.
Fayçal Driouech, juge au tribunal immobilier.
Mohamed Ali Mathlouthi, juge au tribunal immobilier.
Ali Dermech, juge au tribunal immobilier.
Noureddine Zayati, juge au tribunal immobilier.
Hassen Ayari, juge au tribunal immobilier.
Hichem Rahali, juge au tribunal immobilier.
Khémaïes Hilal, juge au tribunal immobilier.
Ismaïl Ben Moussa, juge au tribunal immobilier.
Mohamed Selmi, juge au tribunal immobilier.
Ismaïl Kabaâ, juge au tribunal de première instance de Tozeur.

Taoufik Rzaïki, juge au tribunal de première instance de Béja.

Anis Sekma, juge au tribunal immobilier.
Abdelhakim Jeffali, juge au tribunal de première instance de Béja.

El Hania Hammami, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

Néjib Nsib, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Houssine Haddaji, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Zohra Mabrouki, juge au tribunal immobilier.
Moahmed Farhat Lanouar, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Ali El Mazhoud, juge au tribunal de première instance de Kébili.

Sami Zdini, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Sami Mejri, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Zied Fridhi, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

Hechmi Kasmi, juge au tribunal de première instance de Kébili.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret n° 2001-1823 du 14 août 2001, portant convocation du corps électoral de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Kasserine pour l'élection d'un membre de la chambre des députés.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi organique n° 79-35 du 15 août 1979, la loi organique n° 88-144 du 29 décembre 1988, la loi organique n° 90-48 du 4 mai 1990, la loi organique n° 93-118 du 27 décembre 1993, la loi organique n° 98-93 du 6 novembre 1998 et la loi organique n° 2000-32 du 21 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1542 du 10 juillet 1999, fixant les circonscriptions électorales, le nombre des membres de la chambre des députés et la répartition des sièges par circonscription,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les électeurs de la circonscription électorale unique du gouvernorat de Kasserine sont convoqués le dimanche 7 octobre 2001 pour l'élection d'un membre de la chambre des députés, et ce, en vue de combler la vacance enregistrée aux sièges affectés et à ladite circonscription électorale.

Art. 2. – Le scrutin sera ouvert à 8 heures du matin et clos à 18 heures.

Art. 3. – Les candidatures pour les élections législatives partielles mentionnées à l'article premier du présent décret seront déposés conformément aux dispositions du code électoral, du dimanche 9 septembre 2001 au samedi 15 septembre 2001 inclus de huit heures trente à dix-huit heures.

Art. 4. – La campagne électorale sera ouverte du dimanche 23 septembre 2001 à zéro heure et se poursuivra jusqu'au vendredi 5 octobre 2001 à minuit.

Art. 5. – Est octroyée à chaque liste des candidats une prime au titre d'aide au financement de la campagne électorale, et ce, sur la base de trente dinars pour chaque mille électeurs au niveau de la circonscription électorale.

Art. 6. – La prime susvisée est octroyée conformément aux conditions prévues par l'article 45 bis du code électoral, et conformément à des modalités qui seront définies par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des finances.

Art. 7. – Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 août 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-1824 du 11 août 2001.

Monsieur Brahim Saïda, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de division des affaires communales au gouvernement de Gafsa avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-1825 du 11 août 2001.

Monsieur Hédi Ounissi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de l'unité des comités de quartiers à la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2001-1826 du 8 août 2001.

Madame Safia Ben Charoud, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de chef de subdivision de l'investissement à la division de l'action économique et de l'investissement au gouvernement de Siliana, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade d'analyste central au titre de l'année 2000

Madame Wassila Sghaier.

Liste des agents à promouvoir au grade de secrétaire dactylographe au titre de l'année 2000

Messieurs :

- Abdelakder Houaneb.
- Mohamed Ali Laâribi.
- Mohamed Mehdi Ben Khadra.
- Larbi Jemaâ.
- Hédia Ben Achour Khadraoui.
- Mamoun Aouadi.
- Chadlia Boukadida.
- Radhia Bougoffa.
- Kalthoum Helali.
- Saida Oueslati.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Meknessi à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Madame Dalila Ibrik.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Sabala à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Madame Halima Ghodhbani.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Rgueb à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Monsieur Habib Ayouni.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Sidi Ali Ben Oun à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Madame Noura Ktari.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Akouda à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Madame Fathia Borghel.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Msaken à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Madame Ben Hmida Saloua épouse Rouis.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Zriba à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Monsieur Ali Mabrouk.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Gafsa à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardin d'enfants au titre de l'année 1998

Mesdames :

- Souad Ben Latifa.
- Rim Ben Fakhet.

**Liste des animateurs de jardins d'enfants
exerçant à la commune de Kébili
à promouvoir au choix
au grade d'animateur d'application de jardin
d'enfants au titre de l'année 1998**

Monsieur Mohamed Kalifa.

**Liste des animateurs de jardins d'enfants
exerçant à la commune de Souk El Ahad
à promouvoir au choix
au grade d'animateur d'application de jardin
d'enfants au titre de l'année 1998**

Madame Jalila Draouil.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-1827 du 8 août 2001.

Madame Micheline Suzane Jeanne Girard, épouse Hamrouni, maître assistant de l'enseignement supérieur à l'institut supérieur des beaux arts de Tunis, est nommée maître de conférences en sciences et techniques des arts, à compter du 19 mai 2001.

Par décret n° 2001-1828 du 8 août 2001.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Noms et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Abdellatif Hermassi	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Sociologie	16/06/2001
Mohamed Néjib Boutaleb	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Sociologie	16/06/2001
Mohamed Laziz Njahi	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax	Sociologie	16/06/2001

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 8 août 2001.

Sont nommés membre du conseil d'administration du centre technique des pommes de terre pour une durée de trois ans à partir du 19 juillet 2000 :

- Assia El Bahri : représentant le ministère des finances,
- Ali Ouled Ali : représentant le ministère de l'agriculture,
- Abdelwahed Ghorbel : représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie,
- Naceur Hamza : représentant de l'institution de recherche et d'enseignement supérieur agricoles,
- Abdelbaki Bouterâa : représentant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricoles,
- Mohamed Naceur Ouled Saâd : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- Mehrez Chbil : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- Mohamed Habib Abdelghani : représentant du groupement interprofessionnel des légumes,
- Rachid Drissi : représentant de la chambre d'agriculture du Nord,
- Chedhly Belhaj Ali : représentant de la chambre d'agriculture du Centre,
- Abdelkader Hammami : représentant de la fédération des producteurs des pommes de terre,
- Fethi Ben Nacer : représentant de la fédération des sociétés de mise en valeur et de développement agricole

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-1829 du 11 août 2001.

Monsieur Brahim Abid, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1830 du 11 août 2001.

Monsieur Ahmed Ayachi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1831 du 11 août 2001.

Monsieur Abdellatif Sassi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1832 du 11 août 2001.

Monsieur Ridha Slim, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1833 du 11 août 2001.

Monsieur Maher Jenhani, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1834 du 11 août 2001.

Monsieur Taïeb Ghrib, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1835 du 11 août 2001.

Monsieur Sami Boubakri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Sfax à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1er juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1836 du 11 août 2001.

Madame Fatiha Gharbi épouse Arbi, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommée inspecteur de première classe à l'inspection des services fiscaux à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe quatre de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1837 du 11 août 2001.

Monsieur Moncef Gares, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé inspecteur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe quatre de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1838 du 11 août 2001.

Madame Najeh Chtioui épouse Azzouz, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée contrôleur de 2ème classe à la direction générale des assurances.

Par décret n° 2001-1839 du 11 août 2001.

Monsieur Lotfi Ouerda, conseiller de services publics au ministère des finances, est nommé contrôleur de 2ème classe à la direction générale des assurances.

Par décret n° 2001-1840 du 11 août 2001.

Monsieur Oussama Msakni est nommé chef de l'unité des affaires administratives et financières au contrôle général des finances au ministère des finances.

L'intéressé bénéficie, en application de l'article 13 du décret n° 2000-2886 du 7 décembre 2000, des indemnités et avantages alloués à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2001-1841 du 11 août 2001.

Monsieur Habib Laouij, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 2ème catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail,

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du code des eaux,

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur,

Vu la loi n° 86-17 du 17 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement,

Vu la loi n° 89-114 du 31 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,

Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, portant promulgation du code des assurances,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et notamment son article 22,

Vu le décret n° 91-362 du 13 mars 1991, relatif aux études d'impact sur l'environnement,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Par le présent décret, est approuvée la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures avec ses deux modèles :

- modèle d'association avec l'entreprise nationale,
- modèle de partage de la production.

Art. 2. – Les ministres de l'industrie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er août 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

**Convention particulière, relative aux travaux de recherche
et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures**

MODELE D'ASSOCIATION AVEC L'ENTREPRISE NATIONALE

**CONVENTION RELATIVE AUX TRAVAUX DE
RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS
D'HYDROCARBURES**

Entre les soussignés :

L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDEANTE"),
représenté par MonsieurMinistre de
.....

D'une part,

Et,

L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après
dénommée "ETAP"), dont le siège est à Tunis, au 27 bis Avenue Khéreddine
Pacha, 1002 Tunis Belvédère, représentée par son Président Directeur Général,
Monsieur, dûment mandaté pour signer cette Convention ;

Et,

..... (ci-après dénommée) Société établie
et régie selon les lois de l'Etat ayant son siège social à ,
élisant domicile, représentée par,
dûment mandaté pour signer cette Convention, en vertu d'une résolution du
Conseil d'Administration en date du

D'autre part,

..... est désignée ci-après par le terme "la Société"

ETAP, et sont désignées ci-après collectivement par le terme "Le
Titulaire" et individuellement par le terme "Le Co-Titulaire".

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L'ETAP et ont déposé, conjointement , en date du
une demande de Permis de Recherche sous le régime du Code des
Hydrocarbures, promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août 1999, dit "Permis
.....", comportant périmètres élémentaires de quatre (4) km²
chacun, d'un seul tenant, soit kilomètres carrés (.....km²).

L'ETAP et ont décidé de conduire en commun les opérations de recherche d'Hydrocarbures dans le Permis ainsi que les opérations d'exploitation des Concessions qui en seraient issues.

L'ETAP et ont conclu un Contrat d'Association en vue de définir les conditions et modalités de leur association ainsi que les droits et obligations qui résulteront, pour chacune d'elles, de l'application des dispositions du Code des Hydrocarbures, de la présente Convention et de ses annexes.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER:

Le Permis de Recherche, tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A) sera attribué conjointement et dans l'indivision à l'ETAP et par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les intérêts indivis dans ledit Permis sont les suivants :

L'ETAP : % (..... pour cent)

..... : % (..... pour cent)

ARTICLE 2 :

Les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation d'Hydrocarbures effectués par le Titulaire dans les zones couvertes par le Permis de Recherche visé ci-dessus, sont assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et aux dispositions de la présente Convention et ses annexes conclue dans le cadre dudit Code.

Les annexes qui font partie intégrante de ladite convention sont :

Annexe A : Le Cahier des Charges,

Annexe B : La Procédure des changes,

Annexe C : Définition et carte du Permis,

(les coordonnées des sommets du permis et l'extrait de carte)

ARTICLE 3 :

Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, chaque CoTitulaire s'engage à payer à l'AUTORITE CONCEDANTE:

1. La redevance proportionnelle (ci-après désignée "la Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par le Co-Titulaire ou pour son compte et qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'article 101.2.4. du Code des Hydrocarbures.

Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.

2. Les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.

Il est précisé que les dits droits et taxes et la Redevance seront dus même en l'absence de bénéfices.

3. Un impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des Hydrocarbures. Les paiements effectués par les Co-Titulaires au titre de l'impôt sur les bénéfices remplacent tous impôts qui pourraient être dus en application des dispositions du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.

Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.

Cependant, aucun impôt ou taxe ne sera dû par les actionnaires du CoTitulaire sur les dividendes qu'ils recevront pour un quelconque exercice fiscal à l'occasion des activités du Titulaire en vertu de la présente Convention.

De même , aucun paiement au titre des dits impôts ou taxes sur les dividendes ne sera dû par le Co-Titulaire.

Pour la détermination des bénéfices nets, chaque Co-Titulaire tiendra en Tunisie une comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention , y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale du Co-Titulaire en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus , étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.

L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu de l'article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction complète.

Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.

Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant :

- 1) report des déficits antérieurs,
- 2) amortissements différés,
- 3) autres amortissements.

ARTICLE 4 :

Avant la fin du mois d'Octobre de chaque année, le Titulaire est tenu de notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes .

Le Titulaire est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITE CONCEDANTE les contrats de fourniture de services ou de matériels et les contrats de travaux dont la valeur dépasse l'équivalent de dinars.

Le Titulaire convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et gazière internationale.

A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux assurances, aux moyens de financement et ceux conclus en un cas de force majeure), dont la valeur dépasse l'équivalent de..... dinars seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour le Titulaire; les entreprises consultées , tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, le Titulaire sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournit en temps utile, à l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.

ARTICLE 5 :

Le Titulaire conduira toutes les opérations de recherche et d'exploitation avec diligence, selon les réglementations techniques en vigueur ou , à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par son Permis et ses Concessions. Les droits et obligations du Titulaire en ce qui concerne les engagements de travaux minima, les pratiques de conservation du gisement, les renouvellements du permis , l'extension de durée ou de superficie, les cessions, l'abandon et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et précisés dans le Cahier des Charges.

ARTICLE 6 :

L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :

1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et par les articles 3 à 6 inclus et l'article 14 du Cahier des Charges;
2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le Cahier des Charges ;
3. à ne pas placer le Titulaire directement ou indirectement sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges ;
4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou les droits fixes auxquels sont assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les ajuster proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie;
5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;

6. à faire bénéficier le Titulaire pour le ravitaillement en carburants et combustibles de ses navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande ;

7. à ce que le Titulaire soit assujéti pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre Sept du Code des Hydrocarbures , telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention;

ARTICLE 7 :

Chaque Co-Titulaire s'engage à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles . A cet effet, il s'engage à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'article 54 du Cahier des Charges .

ARTICLE 8 :

Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et de ses annexes entre l'AUTORITE CONCEDANTE et les Co-Titulaires ainsi que toute société qui adhérera ultérieurement à la présente Convention sera réglé par voie d'arbitrage

(La Convention particulière précisera notamment le type d'arbitrage, le nombre des arbitres et la procédure applicables ainsi que le lieu d'arbitrage, etc.....)

ARTICLE 9 :

Si l'exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté . La durée de validité du permis ou de la concession, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités .

ARTICLE 10 :

Les droits et obligations du Titulaire sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention.

ARTICLE 11 :

Dispositions particulières :
.....
.....
.....

ARTICLE 12 :

La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des droits de timbre . Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures.

Fait à Tunis, le

en cinq (5) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

.....

Ministre.....

**POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES**

.....

Président Directeur Général

POUR

.....

.....

ANNEXE A
CAHIER DES CHARGES
Relatif au modèle d'Association avec l'Entreprise Nationale

CAHIER DES CHARGES

Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « ».

ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges

Le Présent cahier des charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis , ci-après dénommé « le Permis » , a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" et la société....., ci-après désignées collectivement par l'expression « le Titulaire » et individuellement par l'expression « le Co-Titulaire » :

1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures
2. procéderont dans le cas où elles découvriraient un gisement exploitable , au développement et à l'exploitation de ce gisement.

TITRE PREMIER

TRAVAUX DE RECHERCHE

ARTICLE 2 : Délimitation du Permis

Le permis visé à l'article premier ci-dessus est délimité conformément aux dispositions de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte
périmètres élémentaires soit une surface totale initiale dekm².

ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période initiale de validité du Permis

Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à ans (.....), la société s'engage à réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :

- la réalisation de travaux géologiques et géophysiques ;
- l'acquisition dekilomètres (.....km) de sismique;
- Le forage de.....() puits d'exploration qui attendra (atteindront) la profondeur maximale de..... mètres ou la formation de.....

Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$)
dont\$ pour le forage et\$ pour la sismique .

Au cas où le Titulaire réalise le programme des travaux de la période initiale de validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que définies à l'article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.

Si la société à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis n'a pas réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée , elle sera tenue de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement ou à l'achèvement des dits travaux de recherche.

Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l'AUTORITE CONCEDANTE à la Société.

En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et la Société désigneront d'un commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant la formulation de la dite contestation.

L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.

Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égales, par la Société et l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche exécutés

Le Titulaire est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du Permis.

ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis

Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d'avoir satisfait aux conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de renouvellement d'une durée de années chacune.

Pour la période du premier renouvellement, la Société s'engage à réaliser le programme minimum de travaux suivant :

- Le forage depuits d'exploration qui atteindra (atteindront)mètres de profondeur ou la formation ;
- L'acquisition dekilomètres (..... Km) de sismique.

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$) dont\$ pour le forage et.....\$ pour la sismique.

Pour la période du second renouvellement , la Société s'engage à réaliser le programme de travaux suivant:

- Le forage depuits d'exploration qui atteindra (atteindront)mètres de profondeur ou la formation
- L'acquisition dekilomètres (..... Km) de sismique .

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$) dont\$ pour le forage et.....\$ pour la sismique.

TITRE II

DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT D'HYDROCARBURES

ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation

Si le Titulaire du Permis de Recherche fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, il aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie de son Permis en Concession d'Exploitation .

La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux conditions ci-après :

- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats obtenus par le Titulaire;
- le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.

Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation mais à l'intérieur de son Permis de Recherche , le Titulaire aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle découverte .

ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation

Le Titulaire s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règles de l'art et avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie .

Si le titulaire fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, le Titulaire sera relevé de l'obligation d'exploitation , mais sous la réserve prévue à l'article 8 ci-après .

ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE

1- Si, dans l'hypothèse visée à l'article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que le dit gisement doit être exploité, le Titulaire sera tenu de le faire, à condition que l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés ou à exécuter , dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pourcent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.

2- Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait le titulaire à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.

Dans ce cas , le titulaire ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherche et d'exploitation .

Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire, le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou en totalité .

3- Le Titulaire pourra , à tout instant , se désengager des obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent Cahier .

De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son permis de recherche sur la structure considérée .

ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de découverte d'un gisement

A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si le Titulaire a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus, il aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de années.

Pour la période du troisième renouvellement, la société s'engage à réaliser le programme de travaux suivant :

- Le forage de.....puits d'exploration qui atteindra (atteindront)mètres de profondeur ou la formation ;
- L'acquisition dekilomètres(.... Km) de sismique .

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$) dont\$ pour le forage et.....\$ pour la sismique.

TITRE III
REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION
DES HYDROCARBURES

ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides

1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites par chaque Co-Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'article 12 du présent Cahier, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées .
2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.
3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement . Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.

Après vérification et correction, s'il y a lieu , le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par l'AUTORITE CONCEDANTE .

ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la production

Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.

En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera à chaque Co-Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante .

Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature .

En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.

ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base , d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITE CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production , ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées conformément à l'article 53 de ce Cahier, diminués des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir des dits réservoirs jusqu'à bord des navires .
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par le Co-Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1. ci-dessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.
3. Le prix de vente sera le prix que le Co-Titulaire aura effectivement reçu conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne .

4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Co-Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges.

Si le Co-Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.

ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle le sera au « point de perception » défini à l'article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au présent Article.

En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au paragraphe 3 de l'article 10 ci-dessus, le Co-Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.

L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception, soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire.

L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire ses débours réels dans la monnaie de dépense.

Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du «point de perception» et seront livrés par le Co-Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du réseau général de transport du titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE remboursera au Co-Titulaire le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites.

L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Co-Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.

Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Co-Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de chargement prévu.

L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Co-Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord.

Si les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Co-Titulaire n'aura droit à aucune indemnité.

Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Co-Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours.

La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE devra payer au Co-Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance, rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-Titulaire.

Dans tous les cas, le Co-Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au paragraphe 5 du présent article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix (30 +60) jours.

Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le Co-Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus .

Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice , le Co Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.

L'AUTORITE CONCEDANTE peut désigner l'Entreprise Nationale telle que définie par le Code des Hydrocarbures pour effectuer pour son compte les enlèvements des Hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature.

ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux

1. Chaque Co-Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application .

La redevance sera perçue :

- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le CoTitulaire. Le prix de vente à considérer est celui pratiqué par le Co-Titulaire conformément aux dispositions de l'article 53 du présent Cahier des Charges , après les ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au «point de perception». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de transport du gaz;
- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le CoTitulaire, mesurées à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des gazoducs principaux du Co-Titulaire, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 du présent Cahier des Charges .

2. Si le Co-Titulaire décide d'extraire, sous la forme liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra la redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue , soit en nature, soit en espèces, à partir d'un «point de perception secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz .

Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel . Ce point de livraison devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Co-Titulaire pour ses propres besoins.

L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 ci-dessus.

Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.

Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes conditions prévues à l'article 11 cidessus pour les hydrocarbures liquides.

3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.

Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.

4. Le Co-Titulaire n'aura l'obligation :

- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre son gaz marchand, dans la mesure où il aura trouvé un débouché commercial pour le dit gaz;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.

5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Co-Titulaire.

6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 cidessus.

7. Si l'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.

TITRE IV

INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE

ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire pour ses installations annexes

Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, L'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire toutes facilités en vue d'assurer à ses frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de ses recherches et de ses exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.

Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :

- a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,
- b. les installations de traitement du gaz brut,
- c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,
- d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des hydrocarbures en vrac,
- e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine public des ports maritimes ou aériens,
- f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications tunisiens,
- g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie,
- h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.

ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public

1. Le Titulaire établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur de son permis et des concessions qui en seraient issues.

Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :

- a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en mer,
- b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,
- c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,
- d. les réservoirs de stockage aux points de chargement,
- e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des navires,
- f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession,
- g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,
- h. les pistes, routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux chantiers du Titulaire,
- i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire,
- j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire, et qui constituent des dépendances légales de son entreprise,
- k. le matériel de transport terrestre, aérien et maritime propre au titulaire lui permettant l'accès à ses chantiers,

2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent article, le Titulaire sera tenu, si l'AUTORITE CONCEDANTE le lui demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes :

a. Le Titulaire ne sera tenu ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent ;

b. Les besoins propres du Titulaire seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;

c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par le Titulaire pour ses propres besoins ;

d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire une juste indemnité pour le service rendu.

Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application .

3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer au Titulaire de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.

4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder au Titulaire les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.

ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire des équipements et de l'outillage publics existants

Le Titulaire sera admis à utiliser, pour ses recherches et ses exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.

**ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE
CONCEDANTE à la demande du Titulaire**

1. Lorsque le Titulaire justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE.

L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire s'engagent à se concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en question.

2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, les parties conviennent d'appliquer les modalités cidessous :

a. Le Titulaire fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les installations dont il demande l'établissement.

Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un projet d'exécution précis.

Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des Charges.

b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître au Titulaire dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques envisagées par le Titulaire et sur ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.

Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution au Titulaire.

c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer au Titulaire de lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.

Dans ce dernier cas, le Titulaire sera tenu de rembourser à l'AUTORITE CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.

d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les deux Parties, conformément aux règles de l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Titulaire entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible. Le Titulaire aura le droit de retirer sa demande, s'il juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.

S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par le Titulaire et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeuvre.

3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du Titulaire pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.

L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.

4. Le Titulaire, en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés, le Titulaire entendu, par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.

Au cas où le Titulaire aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.

**ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par le Titulaire,
(Concession ou autorisation d'utilisation d'outillage public)**

Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l' Article 18 du présent Cahier où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier au Titulaire l'exécution des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.

1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s'y référera,

2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :

La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le Titulaire à ses risques et périls.

Les projets y afférents seront établis par le Titulaire et approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE .

l'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation prises par le Titulaire.

Les ouvrages construits par le Titulaire sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour le Titulaire de mettre ses ouvrages et installations à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE et du public ; étant entendu que le Titulaire aura le droit de satisfaire ses propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.

ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les installations annexes du Titulaire

1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat , seront accordées au Titulaire pour la durée de validité du Permis de recherche, conformément aux procédures en vigueur.

Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du permis ou d'une portion du permis.

Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures , accordées conformément à l'article 6 du présent Cahier et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.

2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous:

a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de l'autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante;

b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, le Titulaire pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.

Toutefois, le Titulaire reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.

ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures

Dans tous les cas, les règles imposées au Titulaire pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.

Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par le Titulaire des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.

Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment du Titulaire, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes du Titulaire d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.

ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau

1. Le Titulaire est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole, dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'article 2 du présent Cahier des Charges.
2. Le Titulaire pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent assurer.

Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés .

Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.

3. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes du Titulaire ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.

Les ouvrages de captage exécutés par le Titulaire en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque le Titulaire aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.

4. Lorsque le Titulaire aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes du Titulaire.
5. Le Titulaire s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.

Si, par contre, les forages du Titulaire aboutissent à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera au Titulaire une priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.

Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations du Titulaire et de leurs annexes.

6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par le Titulaire, l'AUTORITE CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat Tunisien.

ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées

Le Titulaire, pour la desserte de ses chantiers, de ses pipe-lines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.

Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par le Titulaire conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE après enquête parcellaire.

L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par le Titulaire , pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations du Titulaire aux réseaux publics .

ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritime

1. Lorsque le Titulaire aura à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, il se concertera avec l'AUTORITE CONCEDANTE pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire ses besoins légitimes .

La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.

2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'hydrocarbures pour qu'il puisse disposer le cas échéant:

- des plans d'eau du domaine public des ports,
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'albe, les navires-citernes usuels,
- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage .

3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par le Titulaire à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime .

Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition du Titulaire.

ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques

Les centrales électriques installées par le Titulaire ainsi que ses réseaux de distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.

Le Titulaire, produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins propres à un organisme désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux

Si le Titulaire, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.

Toutefois, le Titulaire ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.

ARTICLE 27 : Installations diverses

Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire :

- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en particulier les raffineries,
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux .

Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise du Titulaire les installations de premier traitement des hydrocarbures extraits , aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts .

TITRE V

SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 28 : Documentation fournie au Titulaire par l'AUTORITE CONCEDANTE

L'AUTORITE CONCEDANTE fournira au Titulaire la documentation qui se trouve en sa possession et concernant :

- le cadastre et la topographie ,
- la géologie générale ,
- la géophysique ,
- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ,
- les forages .

Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.

ARTICLE 29 : Contrôle technique

Le Titulaire sera soumis à la surveillance de l'AUTORITE CONCEDANTE suivant les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles 31 à 44 ci-après.

ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux

Le Titulaire, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des Charges.

Les eaux que le Titulaire pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.

Le Titulaire est tenu de prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.

Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.

Le Titulaire sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de l'Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites .

ARTICLE 31 : Accès aux chantiers

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers du Titulaire, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés .

ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux

a. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux :

- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives ;
- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à chaque forage de développement .

Le rapport d'implantation précisera :

- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues ,
- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un extrait de carte annexé,
- la description sommaire du matériel employé,
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,
- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,

- le programme envisagé pour les tubages,
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,
- éventuellement les procédés que le Titulaire compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forage(s).

b. Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique , forages et constructions .

Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.

c. Le carnet de forage

Le Titulaire est tenu de tenir sur tout chantier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :

- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres de forage ;
- la nature et la durée des manoeuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;
- les indices et incidents significatifs de toute nature.

Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages

1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport d'implantation visé à l'article 32 cidessus, le Titulaire devra exécuter toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.

2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par le Titulaire et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE .

Le Titulaire aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.

Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITE CONCEDANTE.

Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.

En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et analyses. Le Titulaire conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.

Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par le Titulaire aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.

3. Le Titulaire informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.

Le Titulaire avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.

4. Le Titulaire fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent Article.

ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage

Le Titulaire ne pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'AUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.

Le Titulaire devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon provisoire du forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American Petroleum Institute.

Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par le Titulairecelui-ci sera censé avoir été accepté.

ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage

Le Titulaire adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final , dit "compte rendu de fin de forage".

Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :

- a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,
- b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant directement au forage considéré .

ARTICLE 36 : Essais des forages

Si au cours d'un forage, le Titulaire juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.

En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article, l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra au Titulaire.

Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, le Titulaire sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures , à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux du Titulaire .

Dans le cas où l'exécution , ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE , et malgré l'avis contraire du Titulaire , occasionne au Titulaire une perte ou une dépense , une telle perte ou dépense serait à la charge :

- du Titulaire, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable ,
- de l'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte potentiellement exploitable .

5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbures suffisamment importante et non encore reconnue, le Titulaire sera tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.

ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels

Avant le 1er Avril de chaque année, le Titulaire sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par le Titulaire.

Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire .

ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement

Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière .

Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une récupération maximale des hydrocarbures .

Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, le Titulaire devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le schéma d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.

Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation,

Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée du Titulaire,

Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production

Le Titulaire disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de production de ces puits .

Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, le Titulaire lui en fournira des copies.

ARTICLE 40 : Conservation des gisements

Le Titulaire exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la meilleure connaissance possible du gisement .

Le Titulaire pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.

ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents

Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, le Titulaire s'engage à conduire ses recherches et son exploitation sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.

Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :

1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.

Ce plan précisera, si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.

Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un « Comité d'unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.

2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.

L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'unitisation.

3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.

L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.

Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.

4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.

ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents

Le Titulaire sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations, les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel, ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés, extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis.

ARTICLE 43 : Unités de mesure

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

Toutefois, à l'intérieur de ses services, le Titulaire pourra utiliser tout autre système sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.

ARTICLE 44 : Cartes et plans

1. Les cartes et plans seront fournis par le Titulaire en utilisant les fonds de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par l'AUTORITE CONCEDANTE.

A défaut, et après que le Titulaire se soit concerté avec l'AUTORITE CONCEDANTE et le service topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais du Titulaire, aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.

Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.

2. L'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.

Si le Titulaire confie lesdits travaux à des contractants autres que le service topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le service topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être utilisés par lui. Le Titulaire remettra au service topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.

3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner au Titulaire toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.

TITRE VI

EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE

ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme

Sans préjudice des dispositions de l'article 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'article 53-1 du Code des Hydrocarbures .

Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers suivants :

- a) les terrains acquis ou loués par le Titulaire;
- b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire;

Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITE CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire .

Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.

Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés contradictoirement dans les six(6) mois précédant la fin de la concession d'exploitation .

- c) les puits, sondages d'eau et batiments industriels;
- d) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications appartenant en propre au Titulaire .
- e) les batiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le titulaire peut détenir sur des batiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus,

- f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau public.

Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITE CONCEDANTE si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont indispensables à la marche de cette concession exclusivement.

2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'AUTORITE CONCEDANTE seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'AUTORITE CONCEDANTE. Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.

ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations

1. En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après ; autres que ceux visés à l'article 45 du présent cahier et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits:

- a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;
- b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation, à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts;

La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci-dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois avant l'expiration de la concession correspondante.

2. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens. Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la concession, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure préalable.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat requérir du Titulaire , soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 45 cidessus.

3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont , en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration .

ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation

Si le Titulaire veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une de ses concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.

Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE et du Titulaire seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles 45 et 46 du présent cahier des charges .

En cas de renonciation partielle à la concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la concession .

ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état

Jusqu'à la fin de la concession, le titulaire sera tenu de maintenir les bâtiments , les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle .

ARTICLE 49 : Pénalités en cas deretard dans la remise des installations

Dans les cas prévus à l'article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE CONCEDANTE ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.

ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance

Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra le Co-Titulaire en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.

Si le Co-Titulaire en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.

Dans ce cas, la concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 51 : Responsabilité du Titulaire vis-à-vis des tiers

A l'expiration de la concession par arrivée à terme, en cas de renonciation, ou en cas de déchéance, le Titulaire devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de la dite Concession à l'AUTORITE CONCEDANTE.

TITRE VII

CLAUSES ECONOMIQUES

ARTICLE 52 : Réserves d'hydrocarbures pour les besoins de l'économie tunisienne

- 1) Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par le Co-titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :
 - a) L'obligation du Co-Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des Hydrocarbures ;

- b) Si le Co-Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder, sauf accord formel du Co-Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles ;
- c) L'AUTORITE CONCEDANTE pourra désigner l'Entreprise Nationale pour effectuer pour son compte les achats destinés à couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne .

Dans ce cas, les modalités de paiement des dits achats seront établies entre l'Entreprise Nationale et le Co-Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

- 2. Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 13 du présent cahier des charges sont applicables en ce qui concerne la part de production réservée pour couvrir les besoins de la consommation intérieure Tunisienne .
- 3. La livraison pourra être effectuée au choix du Co-Titulaire, sous forme de produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.

La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Co Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe .

Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures .

Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toutes facilités afin de permettre au Co-titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés .

ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures

Pour les hydrocarbures liquides , le Co-Titulaire sera tenu d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini ci-après, tout en lui permettant de trouver un débouché pour la totalité de sa production.

Le « prix de vente normal » d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui des hydrocarbures liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de qualité comparables.

Pour les hydrocarbures gazeux , le Co-Titulaire est tenu d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal .

Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Co-Titulaire dans ses contrats de vente de gaz .

Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des :

- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général toutes ventes d'hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.
- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés étatiques.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 54 : Personnel du titulaire

Le Titulaire est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.

Le Titulaire sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.

Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.

La proportion des Tunisiens dans l'effectif total du Titulaire sera soumise à l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l'activité du Titulaire en cours et des dispositions de l'article 62 du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire

Le Titulaire sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanents que confèrent au Titulaire le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.

Le Titulaire ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.

ARTICLE 56 : Cas de force majeure

Le Titulaire n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément à l'article 62.1 du Code des Hydrocarbures.

Est considéré comme cas de force majeure tout évènement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier des Charges tels que:

- 1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au pays;
- 2- guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus;
- 3- grèves à l'exception de celles du personnel du Titulaire;
- 4- restrictions gouvernementales.

Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront au Titulaire aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.

ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle

Le Titulaire aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par le Titulaire dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.

ARTICLE 58 : Copies des documents

Le Titulaire devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.

Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.

Fait à Tunis le,

en cinq (5) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

.....

Ministre.....

Pour le(s) Co-Titulaire(s)

.....

.....

Pour l'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES

.....

.....

ANNEXE B

PROCEDURE DES CHANGES

PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A

PERMIS

Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de ci-après dénommée "LA (les) SOCIETE (s)" seront régies par la réglementation des changes , par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :

A/ Sociétés non résidentes :

1. LA (les) SOCIETE (s) est (sont) autorisée (s) à payer en devises étrangères, directement sur ses (leurs) propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:
 - LA (les) SOCIETE (s) s'engage (s'engagent) à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes en Tunisie ;
 - Elle (s) pourra (pourront) payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.
2. LA (les) SOCIETE (s) s'engage (ent) à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses (leurs) dépenses en Dinars.
3. LA (les) SOCIETE (s) est (sont) tenue (s) conformément à l'article 44 du code des assurances promulgué par la loi N°9224 du 09 Mars 1992 de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à son (leur) activité en Tunisie.

Elle (elles) pourra (ont) librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa (leur) quote- part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de sinistres sous les conditions suivantes :

- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.
 - Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.
 - Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.
4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par le (s) Co-Titulaire (s) en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.

Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-contractants du (des) Co-Titulaire (s) pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.

Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui accordé aux employés du Titulaire en vertu du paragraphe précédent.

Il reste entendu que tous les employés étrangers du (des) Co-Titulaire (s) et de ses (leurs) contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.

5. Le (s) Co-Titulaire (s) ne pourra (pourront) recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.
6. La (les) Société (s) demandera (ont) en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de la (les) Société (s) , seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le second représentant la (les) Société (s) et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.

L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.

Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.

B/ Sociétés résidentes :

Toute société résidente partie ou qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes, s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle qu'aménagée par les dispositions suivantes:

- La société est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100 % de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en vigueur ;

- La société peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents, en domiciliant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.
- La société peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prépayés au profit du personnel non résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.
- Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture proforma. Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier.
- Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliant leurs contrats de travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.

ANNEXE C

COORDONNÉES DES SOMMETS DU PERMIS ET EXTRAIT DE CARTE

MODELE DE PARTAGE DE LA PRODUCTION

CONVENTION PORTANT AUTORISATION DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES

Entre les soussignés :

L'ETAT TUNISIEN (ci-après dénommé "L'AUTORITE CONCEDANTE"),
représenté par Monsieur, Ministre de
.....

D'une part,

Et,

L'ENTREPRISE TUNISIENNE D'ACTIVITES PETROLIERES (ci-après
dénommée "ETAP"), dont le siège est à Tunis, au 27 bis Avenue Khéreddine
Pacha, 1002 Tunis Belvédère, représentée par son Président Directeur Général,
Monsieur, dûment mandaté pour signer cette Convention.

Et,

..... (ci-après dénommée) Société établie et régie
selon les lois de l'Etat ayant son siège social à élisant
domicile représentée par dûment
mandaté pour signer cette Convention par une résolution du Conseil
d'Administration en date du

D'autre part,

ETAP agit en tant que titulaire et en tant qu'entrepreneur.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L'ETAP et ont déposé conjointement en date du une
demande de Permis de Recherche sous le régime du Code des Hydrocarbures
promulgué par la Loi n° 99-93 du 17 Août 1999 dit "Permis" comportant
..... périmètres élémentaires de quatre (4) km² chacun, d'un seul tenant,
soit kilomètres carrés (.....km²).

L'ETAP est en droit conformément au titre 6 du Code des Hydrocarbures de
conclure un Contrat de Partage de Production avec un entrepreneur possédant
les ressources financières et l'expérience technique nécessaires.

.....à fait la preuve qu'elle possède les ressources financières et l'expérience technique nécessaires pour exercer toutes les activités de recherche, d'appréciation de développement et d'exploitation des hydrocarbures.

L'ETAP etont conclu un Contrat de Partage de Production sous lequelexercera toutes les activités objet de la présente convention et ses annexes .

En vertu de ce Contrat.....pourra prélever directement une partie de la production pétrolière ou gazière pour récupérer toutes les dépenses de recherche d'appréciation, de développement et de production ainsi qu'une autre part à titre de rémunération . ETAP recevra la part de production restante.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER:

Le Permis de Recherche , tel que délimité à l'article 2 du Cahier des Charges annexé à la présente Convention (Annexe A) sera attribué à ETAP par un arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

ARTICLE 2 :

L'Entrepreneur s'engage à effectuer et à financer tous les travaux de recherche, et d'exploitation conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et notamment son titre 6 et conformément aux dispositions du Contrat de Partage de Production et de la présente Convention et ses annexes .

L'AUTORITE CONCEDANTE accorde à l'Entrepreneur le bénéfice de tous les avantages et privilèges prévus par le Code des Hydrocarbures , et par la présente Convention ainsi que ses annexes .

Les annexes qui font partie intégrante de la dite Convention sont

- **Annexe A : le cahier des charges;**
- **Annexe B : la procédure des changes;**
- **Annexe C : définition et carte de permis.**

(les coordonnées des sommets du permis et l'extrait de carte)

ETAP s'engage à remplir, les obligations auxquelles elle est soumise dans les délais impartis en vertu de la présente Convention et ses annexes et du Contrat de Partage de Production.

Les travaux de recherche et d'exploitation des hydrocarbures effectués par l'Entrepreneur dans les zones couvertes par le Permis de Recherche sont assujettis aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, aux dispositions de la présente Convention et ses annexes ainsi que celles du Contrat de Partage de Production.

ARTICLE 3 :

Conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application, le Titulaire s'engage à payer à l'AUTORITE CONCEDANTE:

1. la redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures (ci-après désignée "Redevance") à la valeur ou aux quantités des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention et vendus ou enlevés par lui ou pour son compte qui sera acquittée suivant les taux prévus à l'article 101.2.4. du Code des Hydrocarbures.

Le décompte et le versement de cette Redevance, soit en nature, soit en espèces, seront effectués suivant les modalités précisées au Titre III du Cahier des Charges.

2. les droits et taxes prévus à l'article 100 du Code des Hydrocarbures.

Il est précisé que lesdits droits, taxes et la Redevance seront dus, même en l'absence de bénéfice.

3. l'impôt sur les bénéfices suivant les taux prévus à l'article 101 du Code des Hydrocarbures. Les paiements effectués par le Titulaire au titre de l'impôt sur les bénéfices remplacent tout impôt qui pourrait être du en application des dispositions du Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés.

Les bénéfices soumis à l'impôt seront calculés conformément aux dispositions du chapitre premier du Titre sept du Code des Hydrocarbures.

Pour la détermination des bénéfices nets, l'Entrepreneur tiendra en Tunisie une comptabilité en Dinars où seront enregistrés tous les frais, dépenses, et charges encourus par lui au titre des activités assujetties à la présente Convention, y compris les ajustements nécessaires pour corriger les pertes ou gains de change qui résulteraient sans ces ajustements, d'une ou plusieurs modifications intervenant dans les taux de change entre le Dinar et la monnaie nationale de l'Entrepreneur en cause dans laquelle lesdits frais, dépenses et charges ont été encourus, étant entendu que ces ajustements ne seront pas eux-mêmes considérés comme un bénéfice ou une perte aux fins de l'impôt sur les bénéfices.

L'amortissement des immobilisations corporelles et des dépenses traitées comme des immobilisations en vertu de l'article 109.1 du Code des Hydrocarbures peut être différé, autant que besoin est, de façon à permettre leur imputation sur les exercices bénéficiaires jusqu'à extinction complète.

Tout solde non amorti de la valeur desdites immobilisations perdues ou abandonnées pourra être traité comme frais déductible au titre de l'exercice au cours duquel la perte ou l'abandon a eu lieu.

Pour chaque exercice bénéficiaire, l'imputation des charges et amortissements sera effectuée dans l'ordre suivant:

- 1) report des déficits antérieurs,
- 2) amortissements différés,
- 3) autres amortissements.

4. l'Entrepreneur paiera pour son propre compte et comptabilisera au titre des dépenses recouvrables, les droits, taxes et tarifs prévus à l'article 114 du Code des Hydrocarbures;

5. l'Entrepreneur est assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices visé à l'article 101.3 du Code des Hydrocarbures, toutefois, l'impôt sur les bénéfices issus des hydrocarbures dû par l'Entrepreneur au titre de la présente Convention, sera pris en charge totalement par le Titulaire et payé, par le compte de l'Entrepreneur et ce conformément aux dispositions de Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 4 :

Avant la fin du mois d'Octobre de chaque année, l'Entrepreneur est tenu de notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE ses programmes prévisionnels de travaux de recherche et d'exploitation pour l'année suivante, accompagnés des prévisions de dépenses. Il avisera l'AUTORITE CONCEDANTE des révisions apportées à ces programmes.

L'Entrepreneur est tenu de communiquer sans délai à l'AUTORITE CONCEDANTE les contrats de fournitures de services, de travaux ou de matériels dont la valeur dépasse l'équivalent de dinars.

L'Entrepreneur convient que le choix de ses contractants et fournisseurs sera effectué par appel à la concurrence et d'une manière compatible avec l'usage dans l'industrie pétrolière et gazière internationale.

A cette fin, tous les contrats ou marchés (autres que ceux relatifs au personnel, aux assurances, aux instruments financiers et ceux occasionnés par un cas de force majeur), dont la valeur dépasse dinars seront passés à la suite de larges consultations, dans le but d'obtenir les conditions les plus avantageuses pour l'Entrepreneur, les entreprises consultées, tunisiennes ou étrangères, étant toutes placées sur un pied d'égalité. Toutefois, l'Entrepreneur sera dispensé de procéder ainsi dans les cas où il fournira en temps utile à l'AUTORITE CONCEDANTE les raisons justificatives d'une telle dispense.

ARTICLE 5 :

L'Entrepreneur conduira toutes les opérations avec diligence, selon les réglementations techniques en vigueur ou à défaut d'une réglementation appropriée, suivant les saines pratiques admises dans l'industrie pétrolière et gazière internationale, de manière à réaliser une récupération ultime optimale des ressources naturelles couvertes par le Permis et les Concessions qui en dérivent. Les droits et obligations de l'Entrepreneur en ce qui concerne les obligations de travaux minima, les pratiques de conservation de gisement, les renouvellements, les cessions, l'extension en durée ou de superficie, l'abandon, et la renonciation seront tels qu'ils sont prévus par les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et par le cahier des charges.

ARTICLE 6 :

L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage :

1. à accorder au Titulaire les renouvellements de son Permis dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, et les articles 3 à 6 inclus et l'article 14 du cahier des charges;
2. à attribuer des Concessions d'Exploitation au Titulaire dans les conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application et par le cahier des charges ;

3. à ne pas placer le Titulaire et/ou l'Entrepreneur, directement ou indirectement sous un régime plus contraignant que le régime de droit commun en vigueur, dans le cadre de la réalisation des activités envisagées par la présente Convention et le Cahier des Charges;

4. à ne pas augmenter les droits d'enregistrement ou droits fixes auxquels sont assujettis les Titres des Hydrocarbures, tels qu'ils sont fixés conformément au Code des Hydrocarbures au moment de la signature de la présente Convention si ce n'est pour les réviser proportionnellement aux variations générales des prix en Tunisie ;

5. à ce que tous les biens et marchandises importés en franchise conformément aux dispositions de l'article 116 du Code des Hydrocarbures puissent être réexportés également en franchise, sous réserve des restrictions qui pourraient être édictées par l'AUTORITE CONCEDANTE en période de guerre ou d'état de siège ;

6. à faire bénéficier le Titulaire et l'Entrepreneur pour le ravitaillement en carburants et combustibles de leurs navires et autres embarcations, du régime spécial prévu pour la marine marchande ;

7. à ce que le Titulaire et l'Entrepreneur soient assujettis pour les opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention à la procédure des changes prévue au Chapitre 2 Titre Sept du Code des Hydrocarbures , telle que précisée à l'Annexe B qui fait partie intégrante de la présente Convention.

ARTICLE 7 :

Le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à commercialiser les hydrocarbures extraits dans les meilleures conditions économiques possibles . A cet effet, ils s'engagent à procéder à leur vente conformément aux dispositions de l'article 54 du Cahier des Charges .

ARTICLE 8 :

Tout différend relatif à l'application de la présente Convention et de ses annexes entre l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur ainsi que toute société qui adhèrera ultérieurement à la présente Convention sera réglé par voie d'arbitrage.

(La Convention particulière précisera notamment le type d'arbitrage, le nombre des arbitres et la procédure applicables ainsi que le lieu d'arbitrage, etc.....)

ARTICLE 9 :

Si l'exécution des présentes dispositions par une partie est retardée par un cas de force majeure, le délai prévu pour ladite exécution sera prorogé d'une période égale à celle durant laquelle la force majeure aura persisté. La durée de validité du Permis ou de la Concession d'exploitation, suivant le cas, sera prorogée en conséquence sans pénalités .

ARTICLE 10 :

Les droits et obligations du Titulaire et de l'Entrepreneur sont ceux résultant du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application en vigueur à la date de signature de la présente Convention et ceux résultant de ladite Convention .

ARTICLE 11 : Dispositions particulières :

.....
.....
.....
.....

ARTICLE 12 :

La Convention Particulière et l'ensemble des textes qui lui sont annexés sont dispensés des droits de timbre . Ils seront enregistrés sous le régime du droit fixe aux frais du Titulaire conformément aux dispositions de l'article 100.a du Code des Hydrocarbures

Fait à Tunis, le

en cinq (5) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

.....

Ministre.....

**POUR L'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES**

.....

Président Directeur Général

POUR

.....

.....

ANNEXE A
CAHIER DES CHARGES
Relatif au modèle de partage de la production

CAHIER DES CHARGES

Annexé à la Convention particulière portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis dit « ».

ARTICLE PREMIER : Objet du cahier des charges

Le Présent cahier des charges qui fait partie intégrante de la Convention portant autorisation de recherche et d'exploitation des gisements d'Hydrocarbures dans le Permis , ci-après dénommé « le Permis » , a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières "ETAP" ci-après désignée par l'expression « le Titulaire » et la société....., agissant en tant qu'entrepreneur dans le cadre d'un contrat de Partage de Production et désignée ciaprès par l'expression « l'Entrepreneur, ou la Société » :

1. effectueront des travaux ayant pour objet la recherche des hydrocarbures
2. procéderont dans le cas où ils découvriraient un gisement exploitable , au développement et à l'exploitation de ce gisement.

TITRE PREMIER

TRAVAUX DE RECHERCHE

ARTICLE 2 : Délimitation du Permis

Le permis visé à l'article premier ci-dessus est délimité conformément aux dispositions de l'article 13 du Code des Hydrocarbures et comporte
périmètres élémentaires soit une surface totale initiale dekm².

ARTICLE 3 : Obligation de réalisation des travaux minima pendant la période initiale de validité du Permis

Pendant la période initiale de validité du Permis fixée à ans (.....), l'Entrepreneur s'engage à réaliser le programme de travaux de recherche minimum suivant :

- la réalisation de travaux géologiques et géophysiques ;
- l'acquisition dekilomètres (.....km) de sismique;
- Le forage de.....() puits d'exploration qui atteindra (atteindront) la profondeur maximale de..... mètres ou la formation de.....

Le montant des dépenses pour la réalisation de ces travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$)
dont\$ pour le forage et\$ pour la sismique .

Au cas où l'Entrepreneur réalise le programme des travaux de la période initiale de validité du Permis et celui de toute autre période de son renouvellement, telles que définies à l'article 5 ci-dessous, il aura satisfait à ses obligations même au cas où les travaux auront été réalisés à un coût inférieur au coût estimatif.

Si l'Entrepreneur à la fin de l'une quelconque des périodes de validité du Permis n'a pas réalisé ses engagements relatifs aux travaux afférents à la période considérée , il sera tenue de verser à l'AUTORITE CONCEDANTE le montant nécessaire à l'accomplissement ou à l'achèvement des dits travaux de recherche.

Le dit montant ainsi que les modalités de son versement seront notifiés par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'Entrepreneur.

En cas de contestation, qui devra être élevée au plus tard 30 jours à compter de la date de la notification visée ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur désigneront d'un commun accord, un expert indépendant pour trancher le différend dans les 60 jours suivant la formulation de la dite contestation.

L'expert désigné devra rendre son verdict dans les 60 jours qui suivent sa nomination. Sa sentence est immédiatement exécutoire.

Les frais et honoraires de l'expert désigné seront supportés, à parts égales, par l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 4 : Justification des dépenses relatives aux travaux de recherche exécutés

L'Entrepreneur est tenu de justifier vis-à-vis de l'AUTORITE CONCEDANTE le montant des dépenses relatives aux travaux de recherche effectués par lui pendant la durée de validité du Permis.

ARTICLE 5 : Renouvellement du Permis

Conformément aux dispositions de la section IV du Titre III du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et sous réserve d'avoir satisfait aux conditions prévues par la dite section, le Titulaire aura droit à deux (2) périodes de renouvellement d'une durée de années chacune.

Pour la période du premier renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser le programme minimum de travaux suivant :

- Le forage depuits d'exploration qui atteindra (atteindront)mètres de profondeur ou la formation ;
- L'acquisition dekilomètres (..... Km) de sismique.

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$) dont\$ pour le forage et.....\$ pour la sismique.

Pour la période du second renouvellement , l'Entrepreneur s'engage à réaliser le programme de travaux suivant :

- Le forage depuits d'exploration qui atteindra (atteindront)mètres de profondeur ou la formation
- L'acquisition dekilomètres (..... Km) de sismique .

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$) dont\$ pour le forage et.....\$ pour la sismique.

TITRE II

DECOUVERTE ET EXPLOITATION D'UN GISEMENT D'HYDROCARBURES

ARTICLE 6 : Octroi d'une Concession d'Exploitation

Si l'Entrepreneur fait la preuve d'une découverte et s'il a satisfait aux conditions fixées par le Code des Hydrocarbures et les textes réglementaires pris pour son application, le Titulaire aura le droit d'obtenir la transformation d'une partie du Permis en Concession d'Exploitation .

La Concession d'Exploitation sera instituée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application et conformément aux conditions ci-après :

- le périmètre sera choisi selon les règles de l'art et en tenant compte des résultats obtenus par l'Entrepreneur;
- le périmètre n'isolera pas une enclave fermée à l'intérieur de la Concession.

Il est entendu qu'en cas de découvertes situées à l'extérieur de la Concession d'Exploitation mais à l'intérieur du Permis de Recherche , le Titulaire aura le droit de requérir la transformation en concession du périmètre englobant chaque nouvelle découverte .

ARTICLE 7 : Obligation d'exploitation

L'Entrepreneur s'engage à exploiter l'ensemble de ses Concessions suivant les règles de l'art et avec le souci d'en tirer le rendement optimum compatible avec une exploitation économique, et suivant des modalités qui, sans mettre en péril ses intérêts fondamentaux d'exploitant, serviraient au maximum les intérêts économiques de la Tunisie .

Si l'Entrepreneur fait la preuve qu'aucune méthode d'exploitation ne permet d'obtenir des hydrocarbures à partir du gisement à un prix de revient permettant, eu égard aux prix mondiaux des dits produits, une exploitation bénéficiaire, il sera relevé de l'obligation d'exploitation , mais sous la réserve prévue à l'article 8 ci-après .

ARTICLE 8 : Exploitation spéciale à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE

1- Si, dans l'hypothèse visée à l'article 7 ci-dessus, l'AUTORITE CONCEDANTE, soucieuse d'assurer le ravitaillement du pays en hydrocarbures, décidait quand même que le dit gisement doit être exploité, l'Entrepreneur sera tenu de le faire, à condition que l'AUTORITE CONCEDANTE lui garantisse la vente des hydrocarbures produits à un juste prix couvrant ses frais directs et ses frais généraux d'exploitation, les taxes de toutes espèces, la quote-part des frais généraux du siège social (mais à l'exclusion de tous amortissements au titre des travaux antérieurs de recherche, de tous frais de travaux de recherche exécutés ou à exécuter , dans le reste de la Concession ou dans la zone couverte par le Permis), et lui assure une marge bénéficiaire nette égale à dix pourcent (10%) des dépenses mentionnées ci-dessus.

2- Si, toutefois, l'obligation résultant du paragraphe 1. du présent article conduisait l'Entrepreneur à engager des dépenses de premier établissement jugées excessives au regard des programmes de développement normal de ses recherches et exploitations, ou dont l'amortissement normal ne pourrait pas être prévu avec une sécurité suffisante, le Titulaire , l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier le financement de l'opération proposée.

Dans ce cas , l'Entrepreneur ne sera jamais tenu d'augmenter contre son gré ses investissements dans une opération déterminée, si celle-ci n'est pas comprise dans ses programmes généraux de recherche et d'exploitation .

Si une telle augmentation des investissements devenait nécessaire le Titulaire , l'Entrepreneur et l'AUTORITE CONCEDANTE se concerteront pour étudier les modalités de son financement que l'AUTORITE CONCEDANTE sera appelée à assumer en partie ou en totalité .

3- Le Titulaire et l'Entrepreneur pourront, à tout instant, se désengager des obligations visées au présent Article en renonçant à la partie de la concession à laquelle elles s'appliquent et ce, dans les conditions prévues à l'article 47 du présent Cahier .

De même, si une concession n'a pas encore été accordée, le Titulaire pourra, à tout instant, se désengager en renonçant à demander la concession et en abandonnant son permis de recherche sur la structure considérée .

ARTICLE 9 : Renouvellement du Permis de recherche en cas de découverte d'un gisement

A l'expiration de la période couverte par le deuxième renouvellement et si l'Entrepreneur a fait une découverte et a satisfait aux conditions définies dans le Code des Hydrocarbures et à ses obligations de travaux telles que définies à l'article 5 ci-dessus, le Titulaire aura droit à un troisième renouvellement du Permis pour une période de années.

Pour la période du troisième renouvellement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser le programme de travaux suivant :

- Le forage de.....puits d'exploration qui atteindra (atteindront)mètres de profondeur ou la formation ;
- L'acquisition dekilomètres(.... Km) de sismique .

Le montant des dépenses pour la réalisation de ce programme de travaux est estimé àMillions de Dollars des Etats Unis d'Amérique (.....\$) dont\$ pour le forage et.....\$ pour la sismique.

TITRE III
REDEVANCE PROPORTIONNELLE A LA PRODUCTION
DES HYDROCARBURES

ARTICLE 10 : Redevance due sur les hydrocarbures liquides

1. La redevance proportionnelle aux quantités des hydrocarbures liquides produites par le Titulaire à l'occasion de ses travaux de recherche ou d'exploitation est acquittée dans le cas de paiement en espèces ou livrée gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE, en un point dit « point de perception » qui est défini à l'article 12 du présent Cahier, avec les ajustements qui seraient nécessaires pour tenir compte de l'eau et des impuretés ainsi que des conditions de température et de pression dans lesquelles les mesures ont été effectuées .
2. La production liquide au titre de laquelle est due la redevance proportionnelle sera mesurée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur les champs de production. Les méthodes utilisées pour les mesures seront proposées par le titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE. Ces mesures seront faites suivant un horaire à fixer en fonction des nécessités de services du chantier. L'AUTORITE CONCEDANTE en sera informée en temps utile. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.
3. La redevance proportionnelle à la production sera liquidée mensuellement . Elle devra être perçue au cours de la première quinzaine du mois suivant celui au titre duquel elle est due. Le Titulaire transmettra à l'AUTORITE CONCEDANTE un « relevé des quantités d'hydrocarbures assujetties à la redevance » avec toutes les justifications utiles dans lesquelles seront prises en compte les mesures contradictoires de production.

Après vérification et correction, s'il y a lieu, le relevé ci-dessus mentionné sera arrêté par l'AUTORITE CONCEDANTE .

ARTICLE 11 : Choix du mode de paiement de la redevance proportionnelle à la production

Le choix du mode de paiement de la Redevance proportionnelle à la production, soit en espèces, soit en nature, appartient à l'AUTORITE CONCEDANTE.

En ce qui concerne les Hydrocarbures liquides, l'AUTORITE CONCEDANTE notifiera au Titulaire, au plus tard le 30 Juin de chaque année, son choix du mode de paiement et dans le cas de paiement en nature, son choix des points de livraison visés aux Articles 13 et 14 du présent Cahier des Charges. Ce choix sera valable pour la période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l'année suivante .

Si l'AUTORITE CONCEDANTE ne notifie pas son choix dans le délai imparti, elle sera censée avoir choisi le mode de paiement en nature .

En ce qui concerne le gaz, l'AUTORITE CONCEDANTE et le Titulaire se concerteront en vue de fixer le mode de paiement et les périodes de son application.

ARTICLE 12 : Modalités de perception en espèces de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

1. Si la redevance proportionnelle est perçue en espèces, son montant sera liquidé mensuellement en prenant pour base , d'une part, le relevé arrêté par l'AUTORITE CONCEDANTE, comme il est stipulé au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges et d'autre part, la valeur des hydrocarbures liquides déterminée à la sortie des réservoirs de stockage situés sur le champ de production , ci-après désigné « point de perception ». Il est convenu que ce montant s'établira en fonction des prix des ventes effectivement réalisées conformément à l'article 53 de ce Cahier, diminués des frais de transport mais non de la Redevance des Prestations Douanières (RPD), à partir des dits réservoirs jusqu'à bord des navires .
2. Le prix appliqué pour chaque catégorie d'hydrocarbures assujettis à la redevance sera le prix visé au paragraphe 3. du présent article pour toute quantité vendue par le Titulaire pendant le mois considéré, corrigé par des ajustements appropriés de telle manière que ce prix soit ramené aux conditions de référence stipulées au paragraphe 1. cidessus et adoptées pour la liquidation de la redevance.

3. Le prix de vente sera le prix que le Titulaire aura effectivement reçu conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et à l'article 50.1 du Code des Hydrocarbures en ce qui concerne les ventes effectuées pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne .
4. Les prix unitaires à appliquer pour le mois en question seront calculés conformément à l'article 53 du présent Cahier des Charges et seront communiqués par le Titulaire en même temps que le relevé mensuel mentionné au paragraphe 3 de l'article 10 du présent Cahier des Charges.

Si le Titulaire omet de communiquer les prix, ou ne les communique pas dans le délai imparti, ceux-ci seront fixés d'office par l'AUTORITE CONCEDANTE, suivant les principes définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et sur la base des éléments d'information en sa possession.

ARTICLE 13 : Modalités de perception en nature de la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides

Si la redevance proportionnelle sur les hydrocarbures liquides est perçue en nature, elle le sera au « point de perception » défini à l'article 12 ci-dessus. Toutefois, elle pourra être livrée en un autre point dit « point de livraison », suivant les dispositions prévues au présent Article.

En même temps qu'il adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE le relevé visé au paragraphe 3 de l'article 10 ci-dessus, le Titulaire fera connaître les quantités des différentes catégories d'hydrocarbures liquides constituant la redevance proportionnelle et l'emplacement précis où elles seront stockées.

L'AUTORITE CONCEDANTE peut choisir, comme point de livraison des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature, soit le point de perception , soit tout autre point situé à l'un des terminus des pipe-lines principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur.

L'AUTORITE CONCEDANTE aménagera à ses frais les installations de réception adéquates, au point convenu pour la livraison. Elles seront adaptées à l'importance, à la sécurité et au mode de production du gisement d'hydrocarbures .

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra imposer au Titulaire et à l'Entrepreneur de construire les installations de réception visées ci-dessus, mais seulement dans la mesure où il s'agira d'installations normales situées à proximité des champs de production. Elle devra alors fournir les matériaux nécessaires et rembourser au Titulaire et à l'Entrepreneur les débours réels dans la monnaie de dépense.

Les hydrocarbures liquides, constituant la redevance en nature, deviendront la propriété de l'AUTORITE CONCEDANTE à partir du «point de perception» et seront livrés par le Titulaire à l'AUTORITE CONCEDANTE au point de livraison fixé par cette dernière. Si le point de livraison est distinct du point de perception, c'est-à-dire qu'il est situé en dehors du réseau général de transport du Titulaire et de l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE remboursera à l'Entrepreneur le coût réel des opérations de manutention et de transport effectuées par celui-ci entre le point de perception et le point de livraison, y compris la part d'amortissement de ses installations et les frais des assurances contre les pertes et la pollution qui doivent être obligatoirement souscrites .

L'enlèvement des hydrocarbures liquides constituant la redevance en nature sera fait au rythme concerté chaque mois entre le Titulaire et l'AUTORITE CONCEDANTE.

Sauf en cas de force majeure, l'AUTORITE CONCEDANTE devra aviser le Titulaire au moins dix (10) jours à l'avance des modifications qui pourraient affecter le programme de chargement prévu.

L'AUTORITE CONCEDANTE fera en sorte que les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance due pour le mois écoulé soient enlevées d'une manière régulière dans les trente (30) jours qui suivront la remise par le Titulaire de la communication visée au paragraphe 2 du présent article.

Toutefois, un plan d'enlèvement portant sur des périodes supérieures à un mois pourra être arrêté d'un commun accord .

Si les quantités d'hydrocarbures constituant la redevance ont été enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai de trente (30) jours, le Titulaire n'aura droit à aucune indemnité .

Toutefois, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'exiger du Titulaire une prolongation de ce délai de trente (30) jours pour une nouvelle période qui ne pourra dépasser soixante (60) jours .

La facilité ainsi donnée donnera lieu à contrepartie, l'AUTORITE CONCEDANTE devra payer au Titulaire une indemnité calculée suivant un tarif concerté à l'avance , rémunérant les charges additionnelles subies de ce fait par le Co-Titulaire .

Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra pas être tenu de prolonger la facilité visée au paragraphe 5 du présent article, au-delà de l'expiration d'un délai total de quatre-vingt dix (30 +60) jours .

Passé ce délai, il sera considéré que la redevance n'est plus payée en nature. Le Titulaire aura le droit en conséquence de vendre les quantités non enlevées par l'AUTORITE CONCEDANTE sur le marché du pétrole avec obligation de remettre à l'AUTORITE CONCEDANTE les produits de la vente dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus .

Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe 6 du présent article, sont mises en application plus de deux (2) fois au cours du même exercice , le Titulaire pourra exiger que la redevance soit payée en espèces jusqu'à la fin de l'exercice considéré.

ARTICLE 14 : Redevance due sur les hydrocarbures gazeux

1. Le Titulaire acquittera en cas de paiement en espèces ou livrera gratuitement en cas de paiement en nature à l'AUTORITE CONCEDANTE une redevance proportionnelle à la production des hydrocarbures gazeux calculée suivant les dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application .

La redevance sera perçue :

- Soit en espèces sur les quantités de gaz vendu par le Titulaire. Le prix de vente à considérer est celui pratiqué par le Titulaire conformément aux dispositions de l'article 53 du présent Cahier des Charges , après les ajustements nécessaires pour ramener les quantités considérées au «point de perception ». Ce point de perception est l'entrée du gazoduc principal de transport dugaz;
- Soit en nature sur les quantités de gaz produit par le Titulaire, mesurées à la sortie des installations de traitement. Les méthodes utilisées pour la mesure seront proposées par le Titulaire et agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

L'AUTORITE CONCEDANTE sera informée en temps utile de la date à laquelle il sera procédé à la mesure du gaz produit. Elle pourra se faire représenter lors des opérations de mesure et procéder à toutes vérifications contradictoires.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra choisir comme point de livraison, soit le point de perception tel que défini au paragraphe précédent, soit tout autre point situé à l'un des terminus des gazoducs principaux du Titulaire et de l'Entrepreneur, dans les mêmes conditions que celles indiquées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 cidessus .

2. Si le Titulaire et l'Entrepreneur décident d'extraire, sous la forme liquide, certains hydrocarbures qui peuvent exister dans le gaz brut, l'AUTORITE CONCEDANTE percevra la redevance après traitement. La redevance sur ces produits liquides sera perçue, soit en nature, soit en espèces, à partir d'un « point de perception secondaire » qui sera celui où les produits liquides sont séparés du gaz.

Dans le cas où le paiement de la redevance s'effectue en nature, un point de livraison différent pourra être choisi par accord mutuel. Ce point de livraison devra nécessairement coïncider avec une des installations de livraison prévues par le Titulaire pour ses propres besoins.

L'AUTORITE CONCEDANTE remboursera sa quote-part des frais de manutention et de transport dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de l'article 13 ci-dessus.

Dans le cas où la redevance est perçue en espèces, elle sera calculée sur la base du prix de vente effectif pratiqué, corrigé par les ajustements nécessaires pour le ramener aux conditions correspondant au point de perception secondaire.

Le choix du paiement de la redevance, en espèces ou en nature, sera fait dans les mêmes conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les hydrocarbures liquides.

3. Sauf interdiction motivée de l'AUTORITE CONCEDANTE, la gazoline naturelle séparée par simple détente et stabilisée sera considérée comme un hydrocarbure liquide, qui peut être remélangé au pétrole brut.

Un plan d'enlèvement portant sur des périodes de six (6) mois pourra être arrêté d'un commun accord, qu'il s'agisse de la redevance payée en gazoline naturelle, ou de l'écoulement dudit produit pour les besoins de l'économie tunisienne.

4. Le Titulaire et l'Entrepreneur n'auront l'obligation :

- ni de dégazoliner au-delà de ce qui serait nécessaire pour rendre le gaz marchand, dans la mesure où ils auront trouvé un débouché commercial pour le dit gaz;
- ni de stabiliser ou de stocker la gazoline naturelle;
- ni de réaliser une opération particulière de traitement ou de recyclage.

5. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en nature, elle devra fournir à ses propres frais aux points de livraison agréés, des moyens de réception adéquats, capables de recevoir sa quote-part des liquides au moment où ils deviennent disponibles au fur et à mesure de leur production ou de leur sortie des usines de traitement. L'AUTORITE CONCEDANTE prendra en charge les liquides à ses risques et périls, dès leur livraison. Elle ne pourra pas imposer le stockage de ces liquides au Titulaire.
6. Dans le cas où l'AUTORITE CONCEDANTE choisit de percevoir la redevance en espèces, cette redevance sera liquidée mensuellement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 10 et de l'article 12 ci-dessus.
7. Si l'AUTORITE CONCEDANTE n'est pas en mesure de recevoir la redevance en nature dans les conditions spécifiées au paragraphe 5 du présent Article, elle sera réputée avoir renoncé à la perception en nature soit pour toutes les quantités correspondant à la redevance due ou pour la partie de ces quantités pour laquelle elle ne dispose pas de moyens de réception adéquats.

TITRE IV

INSTALLATIONS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DU TITULAIRE ET DE L'ENTREPRENEUR

ARTICLE 15 : Facilités données au Titulaire et à l'Entrepreneur pour leurs installations annexes

Conformément aux dispositions des Articles 84 à 90 du Code des Hydrocarbures, L'AUTORITE CONCEDANTE donnera au Titulaire et à l'Entrepreneur toutes facilités en vue d'assurer à leurs frais, d'une manière rationnelle et économique, la prospection, la recherche, la production, le transport, le stockage et l'évacuation des produits provenant de leurs recherches et de leurs exploitations, ainsi que toute opération ayant pour objet le traitement desdits produits en vue de les rendre marchands.

Ces facilités porteront, dans la mesure du possible, sur :

- a. l'aménagement des dépôts de stockage sur les champs de production, dans les ports d'embarquement ou à proximité des usines de traitement,
- b. les installations de traitement du gaz brut,
- c. les communications routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, ainsi que les raccordements aux réseaux routiers, ferrés, aériens et maritimes,
- d. les pipe-lines, stations de pompage et toutes installations de transport des hydrocarbures en vrac,
- e. les postes d'embarquement situés sur le domaine public maritime ou sur le domaine public des ports maritimes ou aériens,
- f. les télécommunications et leurs raccordements aux réseaux de télécommunications tunisiens,
- g. les branchements sur les réseaux de distribution d'énergie et sur les lignes privées de transport d'énergie,
- h. les alimentations en eau potable et à usage industriel.

ARTICLE 16 : Installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public

1. L'Entrepreneur établira, à ses frais, risques et périls, toutes installations qui seraient nécessaires à ses recherches et à ses exploitations et qui ne présenteraient pas un caractère d'intérêt public, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du permis et des concessions qui en seraient issues.

Sont considérés comme installations n'ayant pas un caractère d'intérêt public :

- a. les moyens de stockage sur les champs de production situés sur la terre ferme ou en mer,
- b. les "pipe-lines" assurant la collecte du pétrole brut ou du gaz à partir des puits et son acheminement jusqu'aux réservoirs de stockage ou aux centres de traitement,
- c. les "pipe-lines" d'évacuation permettant le transport du pétrole brut par chemin de fer, par route ou par mer, ainsi que les gazoducs depuis les centres de traitement et de stockage jusqu'au point de chargement,

- d. les réservoirs de stockage aux points de chargement ,
- e. les installations d'embarquement en vrac par pipe-lines permettant le chargement des navires,
- f. les adductions particulières d'eau dont le Titulaire aurait obtenu l'autorisation ou la concession,
- g. les lignes privées de transport d'énergie électrique,
- h. les pistes , routes de service et voies ferrées pour l'accès terrestre et aérien aux chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,
- i. les télécommunications entre les chantiers du Titulaire et de l'Entrepreneur,
- j. d'une manière générale, les installations industrielles, les ateliers et les bureaux destinés à l'usage exclusif du Titulaire et de l'Entrepreneur, et qui constituent des dépendances légales de leur entreprise ,
- k. le matériel de transport terrestre , aérien et maritime propre au Titulaire et à l'Entrepreneur leur permettant l'accès à leurs chantiers,

2. Pour les installations visées aux alinéas (c), (e), (f) et (g) du paragraphe 1 du présent article, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus, si l'AUTORITE CONCEDANTE le leur demande, de laisser des tierces personnes utiliser lesdites installations, sous les réserves suivantes :

- a. L'Entrepreneur ne seront tenus ni de construire, ni de garder des installations plus importantes que ses besoins propres ne le nécessitent;
- b. Les besoins propres du Titulaire et de l'Entrepreneur seront satisfaits en priorité sur ceux des tiers utilisateurs ;
- c. L'utilisation des dites installations par des tiers ne gênera pas l'exploitation faite par l'Entrepreneur pour ses propres besoins ;
- d. Les tiers utilisateurs paieront au Titulaire et à l'Entrepreneur une juste indemnité pour le service rendu.

Les tarifs et conditions d'usage applicables aux tiers seront fixés par le Ministre chargé des Hydrocarbures sur proposition du Titulaire et de l'Entrepreneur conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des textes réglementaires pris pour son application .

3. L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit d'imposer à l'Entrepreneur de conclure, avec des tiers titulaires de Permis ou de concessions, des accords en vue d'aménager et d'exploiter en commun les ouvrages visés aux alinéas (c), (e), (f), (g) et (h) du paragraphe 1 du présent Article, s'il doit en résulter une économie dans les investissements et dans l'exploitation de chacune des entreprises intéressées.

4. L'AUTORITE CONCEDANTE, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, fera toute diligence en vue d'accorder à l'Entrepreneur les autorisations nécessaires pour exécuter les travaux relatifs aux installations visées au paragraphe 1 du présent Article.

ARTICLE 17 : Utilisation par le Titulaire et par l'Entrepreneur des équipements et de l'outillage publics existants

Le Titulaire et l'Entrepreneur seront admis à utiliser, pour leurs recherches et leurs exploitations, tous les équipements et outillage publics existant en Tunisie, suivant les clauses, conditions et tarifs en vigueur et sur un pied de stricte égalité avec les autres usagers.

ARTICLE 18 : Installations présentant un intérêt public établies par l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande de l'Entrepreneur

1. Lorsque l'Entrepreneur justifie avoir besoin, pour développer son industrie de recherche et d'exploitation des Hydrocarbures, de compléter les équipements et l'outillage publics existants ou d'exécuter des travaux présentant un intérêt public, il devra en informer l'AUTORITE CONCEDANTE.

L'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur s'engagent à se concerter pour trouver la solution optimale susceptible de répondre aux besoins légitimes exprimés par l'Entrepreneur, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant le domaine public et les services publics en question.

2. Sauf dispositions contraires prévues aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, les parties conviennent d'appliquer les modalités cidessous :

a. L'Entrepreneur fera connaître à l'AUTORITE CONCEDANTE ses besoins concernant les installations dont il demande l'établissement.

Il appuiera sa demande par une note justifiant la nécessité desdites installations et par un projet d'exécution précis.

Il y mentionnera les délais d'exécution qu'il se serait fixé s'il était chargé lui-même de l'exécution des travaux. Ces délais devront correspondre aux plans généraux de développement de ses opérations en Tunisie, tels qu'ils auront été exposés par lui dans les rapports et compte-rendus qu'il est tenu de présenter à l'AUTORITE CONCEDANTE en application du Titre V du présent Cahier des Charges.

b. L'AUTORITE CONCEDANTE est tenue de faire connaître à l'Entrepreneur dans un délai de trois (3) mois, ses observations sur l'utilité des travaux, sur les dispositions techniques envisagées par l'Entrepreneur et sur ses intentions concernant les modalités suivant lesquelles les travaux seront exécutés.

Elle se réserve le droit, soit d'exécuter les travaux elle-même, soit d'en confier l'exécution à l'Entrepreneur.

c. Si l'AUTORITE CONCEDANTE décide d'exécuter elle-même les travaux demandés, elle précisera si elle entend assurer elle-même le financement des travaux de premier établissement, ou bien si elle entend imposer à l'Entrepreneur de lui rembourser tout ou partie de ses dépenses.

Dans ce dernier cas, l'Entrepreneur sera tenu de rembourser à l'AUTORITE CONCEDANTE la totalité ou la part convenue des dépenses réelles dûment justifiées, par échéances mensuelles qui commencent à courir dans le mois qui suit la présentation des décomptes, sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal.

d. Dans les cas visés à l'alinéa (c) du présent article, les projets d'exécution seront mis au point d'un commun accord entre les parties, conformément aux règles de l'Art, et suivant les clauses et conditions générales et les spécifications techniques particulières appliquées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

Les projets seront approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures, l'Entrepreneur entendu. Il sera tenu compte des observations de ce dernier dans la plus large mesure possible. L'Entrepreneur aura le droit de retirer sa demande, s'il juge la participation financière qui lui est imposée trop élevée.

S'il accepte la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE sera tenue d'exécuter les travaux avec diligence et d'assurer la mise en service des ouvrages dans un délai normal, eu égard aux besoins légitimes exprimés par l'Entrepreneur et aux moyens d'exécution susceptibles d'être mis en oeuvre.

3. Les ouvrages ainsi réalisés seront mis à la disposition du l'Entrepreneur pour la satisfaction de ses besoins, mais sans que celui-ci puisse en revendiquer l'usage exclusif.

L'AUTORITE CONCEDANTE ou tout autre établissement public, office ou concessionnaire désigné par celle-ci, en assurera l'exploitation, l'entretien et le renouvellement, dans les conditions qui seront fixées au moment de l'approbation des projets d'exécution.

L'Entrepreneur , en contrepartie de l'usage desdites installations, payera à l'exploitant les taxes d'usage et péages qui seront fixés, l'Entrepreneur entendu, par le Ministre chargé des Hydrocarbures. Ces taxes et péages devront être les mêmes que ceux pratiqués en Tunisie pour des services publics ou des entreprises similaires, s'il en existe. A défaut, ils seront fixés conformément aux dispositions de l'alinéa (d) du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.

Au cas où l'Entrepreneur aurait, comme il est stipulé à l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent Article, remboursé tout ou partie des dépenses de premier établissement, il en sera tenu compte dans la même proportion dans le calcul des péages et taxes d'usage.

ARTICLE 19 : Installations présentant un intérêt public exécutées par l'Entrepreneur (Concession ou autorisation d'utilisation d'outillage public)

Dans le cas visé à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l' Article 18 du présent Cahier où l'AUTORITE CONCEDANTE décide de confier à l' Entrepreneur l'exécution des travaux présentant un intérêt public, celui-ci bénéficiera, pour les travaux considérés d'une concession ou d'une autorisation d'utilisation d'outillage public.

1. S'il existe déjà une législation en la matière pour le type d'installations en question, on s' y référera,

2. S'il n'en existe pas, et sauf dispositions contraires stipulées aux Articles 22, 23 et 24 du présent Cahier, on appliquera les dispositions générales ci-dessous :

La concession ou l'autorisation d'utilisation d'outillage public sera accordée dans un acte séparé, distinct de l'arrêté de Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La construction des installations et leur exploitation seront assurées par le l'Entrepreneur à ses risques et périls.

Les projets y afférents seront établis par l'Entrepreneur et approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE .

l'AUTORITE CONCEDANTE approuvera de même les mesures de sécurité et d'exploitation prises par l'Entrepreneur.

Les ouvrages construits par l'Entrepreneur sur le domaine de l'Etat, des Collectivités locales ou des établissements publics feront retour de droit à l'AUTORITE CONCEDANTE à la fin de la Concession d'Exploitation d'Hydrocarbures.

La concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public comportera l'obligation pour le Titulaire et l'Entrepreneur de mettre leurs ouvrages et installations à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE et du public; étant entendu que le Titulaire et l'Entrepreneur auront le droit de satisfaire leurs propres besoins en priorité, avant de satisfaire ceux des autres utilisateurs. Les tarifs d'utilisation seront fixés comme il est stipulé à l'alinéa (d), du paragraphe 2 de l'article 16 du présent Cahier.

ARTICLE 20 : Durée des autorisations et des concessions consenties pour les installations annexes de l'Entrepreneur

1. Des concessions et des autorisations d'occupation du domaine public, de l'utilisation de l'outillage public et de location du domaine privé de l'Etat, seront accordées à l'Entrepreneur pour la durée de validité du Permis de recherche conformément aux procédures en vigueur.

Elles seront automatiquement renouvelées à chaque renouvellement du permis ou d'une portion du permis.

Elles seront automatiquement prorogées, si le Titulaire obtient une ou plusieurs Concessions d'Exploitation d'Hydrocarbures , accordées conformément à l'article 6 du présent Cahier et jusqu'à expiration de la dernière de ces Concessions.

2. Si, toutefois, l'ouvrage motivant la concession ou l'autorisation d'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat ou la concession ou l'autorisation d'utilisation de l'outillage public cessait d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE se réserve les droits définis ci-dessous:

a. Lorsque l'ouvrage susvisé cessera définitivement d'être utilisé par l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE prononcera d'office l'annulation de la concession ou de l'autorisation d'utilisation de l'outillage public ou d'occupation correspondante;

b. Lorsque l'ouvrage susvisé ne sera que momentanément inutilisé, l'Entrepreneur pouvant ultérieurement avoir besoin d'en reprendre l'utilisation, l'AUTORITE CONCEDANTE aura le droit de l'utiliser provisoirement sous sa responsabilité soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers désigné par elle.

Toutefois, l'Entrepreneur reprendra l'usage dudit ouvrage dès que celui-ci deviendra à nouveau nécessaire pour ses recherches ou ses exploitations.

ARTICLE 21 : Dispositions diverses relatives aux autorisations ou concessions autres que la Concession d'Exploitation des Hydrocarbures

Dans tous les cas, les règles imposées à l'Entrepreneur pour l'utilisation d'un service public, pour l'occupation du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et pour les concessions ou les autorisations d'utilisation de l'outillage public, seront celles en vigueur à l'époque considérée, en ce qui concerne la sécurité, la conservation et la gestion du domaine public et des biens de l'Etat.

Les autorisations et concessions ci-dessus visées donneront lieu à versement par l'Entrepreneur des droits d'enregistrement, taxes et redevances applicables au moment de leur octroi conformément aux procédures en vigueur.

Les tarifs, taxes d'usage et péages seront ceux des barèmes généraux en vigueur en la matière. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à ne pas instituer à l'occasion de la délivrance des concessions ou des autorisations susvisées et au détriment de l'Entrepreneur, des redevances, taxes, péages, droits ou taxes d'usage frappant les installations annexes de l'Entrepreneur d'une manière discriminatoire, et constituant des taxes ou impôts additionnels n'ayant plus le caractère d'une juste rémunération d'un service rendu.

ARTICLE 22 : Dispositions applicables aux captages et adductions d'eau

1. L'Entrepreneur est censé connaître parfaitement les difficultés de tous ordres que soulèvent les problèmes d'alimentation en eau potable, ou à usage industriel ou agricole, dans le périmètre couvert par le permis initial tel que défini à l'article 2 du présent Cahier des Charges.

2. L'Entrepreneur pourra, s'il le demande, souscrire des abonnements temporaires ou permanents aux réseaux publics de distribution d'eau potable ou à usage industriel, dans la limite de ses besoins légitimes, et dans la limite des débits que ces réseaux peuvent assurer.

Les abonnements seront consentis suivant les clauses, conditions générales et tarifs applicables pour les réseaux publics concernés .

Les branchements seront établis sur la base de projets approuvés par les services compétents du Ministère de l'Agriculture à la demande du Titulaire et à ses frais, suivant les clauses et conditions techniques applicables aux branchements dans le domaine.

3. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer temporairement l'alimentation de ses chantiers et notamment de ses sondages en eau, et lorsque les besoins légitimes de l'Entrepreneur ne pourront pas être satisfaits d'une façon économique par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, l'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à lui donner toutes facilités d'ordres technique et administratif, dans le cadre des dispositions prévues par le Code des Eaux en vigueur, et sous réserve des droits qui pourront être reconnus à des tiers pour effectuer les travaux nécessaires de captage et d'adduction des eaux du domaine public.

Les ouvrages de captage exécutés par l'Entrepreneur en application des autorisations visées ci-dessus, feront retour à l'Etat sans indemnité, tels qu'ils se trouvent lorsque l'Entrepreneur aura cessé de les utiliser. Les ouvrages d'adduction ne sont pas concernés par la présente disposition.

4. Lorsque l'Entrepreneur aura besoin d'assurer d'une manière permanente l'alimentation de ses chantiers ou de ses installations annexes, et dans le cas où il ne peut obtenir que ses besoins légitimes soient satisfaits d'une manière suffisante, économique, durable et sûre par un branchement sur un point d'eau public existant ou un réseau public de distribution d'eau, les parties conviennent de se concerter pour rechercher la manière de satisfaire les besoins légitimes de l'Entrepreneur.

5. L'Entrepreneur s'engage à se soumettre à toutes les règles et disciplines d'utilisation qui lui seraient prescrites par l'AUTORITE CONCEDANTE en ce qui concerne les eaux qu'il pourrait capter, et qui appartiendraient à un système aquifère déjà catalogué et identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques de la Tunisie.

Si, par contre, les forages l'Entrepreneur aboutissent à la découverte d'un système aquifère nouveau, non encore catalogué ni identifié dans l'inventaire des ressources hydrauliques et n'ayant pas de communication avec un autre système aquifère déjà reconnu, l'AUTORITE CONCEDANTE réservera à l'Entrepreneur une priorité dans l'attribution des autorisations ou des concessions de captage dans ledit système.

Néanmoins, il est bien entendu que cette priorité ne saurait faire obstacle à l'intérêt général, ni s'étendre au-delà des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation des installations de l'Entrepreneur et de leurs annexes.

6. Avant l'abandon de tout forage de recherche par l'Entrepreneur, l'AUTORITE CONCEDANTE pourra obliger celui-ci à procéder au captage, de toute nappe d'eau jugée exploitable, étant entendu que les dépenses engagées à ce titre seront à la charge de l'Etat Tunisien .

ARTICLE 23 : Dispositions applicables aux voies ferrées

L'Entrepreneur , pour la desserte de ses chantiers, de ses pipelines, de ses dépôts et de ses postes d'embarquement, pourra aménager à ses frais des embranchements de voies ferrées particuliers et les raccorder aux réseaux ferrés publics.

Les projets d'exécution de ces embranchements seront établis par l'Entrepreneur conformément aux conditions de sécurité et aux conditions techniques applicables aux réseaux publics tunisiens. Ces projets seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE après enquête parcellaire.

L'AUTORITE CONCEDANTE se réserve le droit de modifier les tracés proposés par l'Entrepreneur, pour tenir compte des résultats de l'enquête parcellaire et pour raccorder au plus court et selon les règles de l'art les installations de l'Entrepreneur aux réseaux publics .

ARTICLE 24 : Dispositions applicables aux installations de chargement et de déchargement maritime

1. Lorsque le Titulaire et l'Entrepreneur auront à résoudre un problème de chargement ou de déchargement maritime, ils se concerteront avec l'AUTORITE CONCEDANTE pour arrêter, d'un commun accord, les dispositions susceptibles de satisfaire leurs besoins légitimes .

La préférence sera donnée à toute solution comportant l'utilisation d'un port ouvert au commerce sauf cas exceptionnels où la solution la plus économique serait d'aménager un tel poste de chargement ou de déchargement en rade foraine.

2. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toute facilité au Titulaire et à l'Entrepreneur dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur la police des ports maritimes et par les règlements particuliers des ports de commerce de la Tunisie, et sur un même pied d'égalité que les autres exploitants d'hydrocarbures pour qu'ils puissent disposer le cas échéant :

- des plans d'eau du domaine public des ports,
- d'un nombre adéquat de postes d'accostage susceptibles de recevoir sur ducs d'albe, les navires-citernes usuels,
- des terre-pleins du domaine public des ports nécessaires à l'aménagement d'installations de transit ou de stockage .

3. Si la solution adoptée est celle d'un poste de chargement ou de déchargement en rade foraine, les installations (y compris les pipe-lines flottants) seront construites, balisées et exploitées par l'Entrepreneur à ses frais sous le régime de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime .

Les dispositions adoptées et les règlements d'exploitation seront approuvés par l'AUTORITE CONCEDANTE sur proposition de l'Entrepreneur

ARTICLE 25 : Dispositions applicables aux centrales électriques

Les centrales électriques installées par l'Entrepreneur ainsi que ses réseaux de distribution d'énergie sont considérés comme des dépendances légales de l'entreprise et seront assujettis à toutes les réglementations et à tous les contrôles appliqués aux installations de production et de distribution d'énergie similaires.

L'Entrepreneur produisant de l'énergie électrique pour l'alimentation de ses chantiers, pourra céder au prix de revient tout excédent de puissance par rapport à ses besoins propres à un organisme désigné par l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 26 : Substances minérales autres que les Hydrocarbures liquides ou gazeux

Si l'Entrepreneur, à l'occasion de ses recherches ou de ses exploitations d'hydrocarbures, était amené à extraire des substances minérales autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sans pouvoir séparer l'extraction des hydrocarbures, l'AUTORITE CONCEDANTE, le Titulaire et l'Entrepreneur se concerteront pour examiner si lesdites substances minérales doivent être séparées et conservées.

Toutefois, l'Entrepreneur ne sera pas tenu d'exploiter, de séparer et de conserver les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux si leur séparation et leur conservation constituent des opérations trop onéreuses ou trop difficiles.

ARTICLE 27 : Installations diverses

Ne seront pas considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de l'Entrepreneur :

- les installations de traitement des hydrocarbures liquides, solides ou gazeux et en particulier les raffineries,
- les installations de distribution au public de combustibles liquides ou gazeux .

Par contre, seront considérées comme des dépendances légales de l'entreprise de l'Entrepreneur les installations de premier traitement des hydrocarbures extraits , aménagés par lui en vue de permettre le transport et la commercialisation desdits hydrocarbures et notamment les installations de « dégazolinage » des gaz bruts .

TITRE V

SURVEILLANCE ET CONTROLE

ARTICLE 28 : Documentation fournie à l'Entrepreneur par l'AUTORITE CONCEDANTE

L'AUTORITE CONCEDANTE fournira à l'Entrepreneur la documentation qui se trouve en sa possession et concernant :

- le cadastre et la topographie ,
- la géologie générale ,
- la géophysique ,
- l'hydrologie et l'inventaire des ressources hydrauliques ,
- les forages .

Cependant l'AUTORITE CONCEDANTE ne lui fournira pas des renseignements ayant un caractère secret du point de vue de la Défense Nationale ou des renseignements fournis par les titulaires de permis et/ou de concessions en cours de validité et dont la divulgation à des tiers ne peut être faite sans l'assentiment des intéressés.

ARTICLE 29 : Contrôle technique

L'Entrepreneur sera soumis à la surveillance de l'AUTORITE CONCEDANTE suivant les dispositions prévues au Code des Hydrocarbures dans les conditions précisées aux Articles 31 à 44 ci-après.

ARTICLE 30 : Application du Code des Eaux

L'Entrepreneur, tant pour ses travaux de recherche que pour ses travaux d'exploitation, se conformera aux dispositions de la législation tunisienne en vigueur relatives aux eaux du domaine public et dans les conditions précisées par les dispositions du présent Cahier des Charges.

Les eaux que l'Entrepreneur pourrait découvrir au cours de ses travaux restent classées dans le domaine public. Elles ne sont susceptibles d'utilisation permanente, par lui, qu'en se conformant à la procédure d'autorisation ou de concession prévue au Code des Eaux.

L'Entrepreneur prendre toutes mesures appropriées qui seront concertées avec les services compétents du Ministère de l'Agriculture en vue de protéger les nappes aquifères.

Le Ministère de l'Agriculture se réserve le droit d'arrêter ou d'interdire tout forage si les dispositions prises ne sont pas susceptibles d'assurer la conservation des nappes artésiennes.

L'Entrepreneur sera tenu de communiquer aux services compétents du Ministère de l'Agriculture tous les renseignements qu'il aura pu obtenir à l'occasion de ses forages sur les nappes d'eau rencontrées par lui (position, niveau statique, analyses, débit) dans les formes que lui seront prescrites .

ARTICLE 31 : Accès aux chantiers

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra, à tout moment, déléguer sur les chantiers de l'Entrepreneur, et à la charge de celui-ci, un agent qui aura libre accès à toutes les installations et à leurs dépendances légales en vue de s'assurer du progrès des travaux, procéder aux mesures et jaugeages des hydrocarbures et, d'une façon générale, vérifier que les droits et intérêts de l'AUTORITE CONCEDANTE sont sauvegardés .

ARTICLE 32 : Obligation de rendre compte des travaux

a. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, trente (30) jours au moins avant le commencement des travaux :

- Le programme de prospection géophysique projeté qui doit comprendre notamment une carte mettant en évidence le maillage à utiliser ainsi que le nombre de kilomètres à acquérir et la date du commencement des opérations et leurs durées approximatives ;
- Un rapport d'implantation pour tout forage de recherche et un programme relatif à chaque forage de développement .

Le rapport d'implantation précisera :

- les objectifs recherchés par le forage et les profondeurs prévues ,
- l'emplacement du forage projeté, défini par ses coordonnées géographiques avec un extrait de carte annexé,
- la description sommaire du matériel employé,
- les prévisions géologiques relatives aux terrains traversés,
- le programme minimum des opérations de carottage et de diagraphies,
- le programme envisagé pour les tubages,
- les dispositions envisagées pour l'alimentation en eau,
- éventuellement les procédés que l'Entrepreneur compte utiliser pour mettre en exploitation le ou les forage(s).

b. L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE, un rapport journalier sur l'avancement de ses travaux en cours tels que campagne sismique, forages et constructions .

Il devra remettre dès que possible une copie des enregistrements réalisés.

c. Le carnet de forage

L'Entrepreneur est tenu de tenir sur tout chartier de forage un carnet paginé et paraphé, d'un modèle agréé par l'AUTORITE CONCEDANTE où seront notées au fur et à mesure des travaux, sans blanc ni grattage, les conditions d'exécution de ces travaux et en particulier :

- la nature et le diamètre de l'outil ;
- l'avancement du forage ;
- les paramètres de forage ;
- la nature et la durée des manœuvres et opérations spéciales telles que carottage, alésage, changement d'outils et instrumentation ;
- les indices et incidents significatifs de toute nature.

Ce carnet sera tenu sur place à la disposition des agents de l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 33 : Contrôle technique des forages

1. En dehors des opérations de carottage et de contrôle du forage prévues dans le rapport d'implantation visé à l'article 32 ci-dessus, l'Entrepreneur devra exécuter toutes les mesures appropriées afin de déterminer les caractéristiques des terrains traversés.

2. Une collection des déblais de forage et des éventuelles carottes sera constituée par l'Entrepreneur et tenue par lui en un lieu convenu à l'avance, à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE .

L'Entrepreneur aura le droit de prélever sur les carottes et les déblais de forages les échantillons dont il aura besoin pour effectuer, ou faire effectuer, des analyses et des examens.

Dans la mesure où ce sera possible, le prélèvement ainsi opéré ne portera que sur une fraction de carottes et déblais correspondant à une même caractéristique, de telle manière que le reste de l'échantillon puisse demeurer dans la collection et être examiné par les agents de l'AUTORITE CONCEDANTE. A défaut et sauf impossibilité, l'échantillon unique ne sera prélevé qu'après avoir été examiné par un représentant qualifié de l'AUTORITE CONCEDANTE.

Dans le cas où cet examen préalable serait impossible, un compte rendu spécial en sera fait à l'AUTORITE CONCEDANTE.

En outre, si l'échantillon unique n'a pas été détruit, il sera réintégré dans la collection par le Titulaire ou par l'AUTORITE CONCEDANTE après avoir subi les examens et analyses. L'Entrepreneur conservera soigneusement le reste des déblais et carottes pour que l'AUTORITE CONCEDANTE puisse à son tour prélever des échantillons pour sa collection et ses propres examens et analyses.

Toutes les carottes et tous les déblais de forage qui resteront après les prises d'échantillons visées ci-dessus seront conservés par l'Entrepreneur aussi longtemps qu'il le jugera utile. Ils seront mis par lui à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard à l'expiration du Permis.

3. L'Entrepreneur informera l'AUTORITE CONCEDANTE, dans un délai suffisant pour que celle-ci puisse s'y faire représenter, de toutes opérations importantes telles que diagraphies, tubage, cimentation et essais de mise en production.

L'Entrepreneur avisera l'AUTORITE CONCEDANTE de tout incident grave susceptible de compromettre la poursuite d'un forage ou de modifier de façon notable les conditions de son exécution.

4. L'Entrepreneur fournira à l'AUTORITE CONCEDANTE une copie des rapports sur les examens faits sur les carottes et les déblais de forage ainsi que sur les opérations de forage, y compris les activités spéciales mentionnées au paragraphe 3 du présent Article.

ARTICLE 34 : Arrêt d'un forage

L'Entrepreneur pourra arrêter définitivement un forage qu'après en avoir avisé l'AUTORITE CONCEDANTE. Sauf circonstances particulières, cet avis devra être donné au moins soixante douze (72) heures à l'avance.

L'Entrepreneur devra soumettre, qu'il s'agisse d'un abandon définitif ou d'un abandon provisoire d'un forage, un programme qui devra être conforme à la réglementation technique en vigueur ou, à défaut, aux normes les plus récentes publiées par l'American Petroleum Institute .

Toutefois, si l'AUTORITE CONCEDANTE n'a pas fait connaître ses observations dans les soixante douze (72) heures qui suivent le dépôt du programme d'abandon du forage par l'Entrepreneur celui-ci sera censé avoir été accepté.

ARTICLE 35 : Compte rendu de fin de forage

L'Entrepreneur adressera à l'AUTORITE CONCEDANTE dans un délai maximum de trois (3) mois après la fin de tout forage, un rapport final , dit "compte rendu de fin de forage".

Le compte rendu de fin de forage comprendra notamment :

- a. Une copie du profil complet dudit forage, donnant la coupe des terrains traversés, les observations et mesures faites pendant le forage, le profil des tubages restant dans le puits, les diagraphies et les résultats des essais de production,
- b. Un rapport qui contiendra les renseignements géophysiques et géologiques se référant directement au forage considéré .

ARTICLE 36 : Essais des forages

1. Si au cours d'un forage, l'Entrepreneur juge nécessaire d'effectuer un essai sur une couche de terrain qu'il croit susceptible de produire des hydrocarbures, il en avisera l'AUTORITE CONCEDANTE au moins vingt-quatre (24) heures avant de commencer un tel essai.
2. En dehors des exceptions prévues aux paragraphes 3 et 5 du présent Article, l'initiative d'entreprendre ou de renouveler un essai appartiendra à l'Entrepreneur.
3. Pendant l'exécution d'un forage, et à la demande du représentant dûment qualifié de l'Autorité Concédante, l'Entrepreneur sera tenu de faire l'essai de toute couche de terrain susceptible de contenir des hydrocarbures , à la condition toutefois qu'un tel essai puisse être exécuté sans nuire à la marche normale des travaux de l'Entrepreneur.

4. Dans le cas où l'exécution , ou la répétition de l'un des essais effectués à la demande de l'AUTORITE CONCEDANTE , et malgré l'avis contraire de l'Entrepreneur , occasionne à l'Entrepreneur une perte ou une dépense , une telle perte ou dépense serait à la charge :

- de l'Entrepreneur, si ledit essai révèle une découverte potentiellement exploitable ,
- de l'AUTORITE CONCEDANTE, si ledit essai ne conduit pas à une découverte potentiellement exploitable .

5. Lorsque les opérations de forage d'un puits de développement conduisent raisonnablement à supposer l'existence d'une zone minéralisée en hydrocarbures suffisamment importante et non encore reconnue, l'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures techniquement utiles pour compléter la reconnaissance de cette zone.

ARTICLE 37 : Compte rendu et programme annuels

Avant le 1er Avril de chaque année, l'Entrepreneur sera tenu de fournir un compte rendu général de son activité pendant l'année précédente conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures.

Ce compte rendu indiquera les résultats obtenus pendant l'année considérée ainsi que les dépenses de recherche et d'exploitation engagées par l'Entrepreneur.

Ce compte rendu sera établi dans les formes qui seront concertées à l'avance entre l'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur .

ARTICLE 38 : Exploitation méthodique d'un gisement

Toute exploitation d'un gisement devra être rationnelle et conduite suivant les règles de l'art et les saines pratiques de l'industrie pétrolière .

Sa mise en oeuvre doit assurer un niveau de production optimum garantissant une récupération maximale des hydrocarbures .

Trois mois au moins avant de commencer l'exploitation régulière d'un gisement, l'Entrepreneur devra porter à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE le schéma d'exploitation. Ce schéma devra comporter la destination finale de chacun des effluents.

Dans les puits produisant des hydrocarbures liquides, la production de gaz devra être aussi réduite que possible, dans les limites permises pour une récupération optimale des liquides. Dans les puits ne produisant que du gaz, il est interdit de laisser débiter le gaz en dehors du circuit d'utilisation.

Des dérogations aux règles ci-dessus pourront être accordées par l'AUTORITE CONCEDANTE à la demande dûment justifiée et motivée de l'Entrepreneur,

Toute modification importante apportée aux dispositions du schéma initial sera immédiatement portée à la connaissance de l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 39 : Contrôle des puits de production

L'Entrepreneur disposera sur chaque puits, ou chaque groupe de puits producteurs, des appareils permettant de suivre régulièrement, d'une manière non équivoque, et conforme aux usages suivis dans l'industrie du pétrole et du gaz, les paramètres de production de ces puits .

Tous les documents concernant ces contrôles seront mis à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE. Sur demande de celle-ci, l'Entrepreneur lui en fournira des copies.

ARTICLE 40 : Conservation des gisements

L'Entrepreneur exécutera les travaux, mesures ou essais nécessaires pour assurer la meilleure connaissance possible du gisement .

L'Entrepreneur pourra être rappelé par l'AUTORITE CONCEDANTE à l'observation des règles de l'art et en particulier, il sera tenu de régler et éventuellement de réduire le débit des puits, de façon à ce que l'évolution régulière du gisement ne soit pas perturbée.

ARTICLE 41 : Coordination des recherches et des exploitations faites dans un même gisement par plusieurs exploitants différents

Si un même gisement s'étend sur les périmètres de plusieurs Concessions d'Exploitation distinctes attribuées à des bénéficiaires différents, l'Entrepreneur s'engage à conduire ses recherches et ses exploitations sur la partie du gisement qui le concerne en se conformant à un plan d'ensemble.

Ce plan d'ensemble sera établi dans les conditions définies ci-après :

1. L'AUTORITE CONCEDANTE invitera chacun des Titulaires intéressés par un même gisement à se concerter pour établir un plan unique de recherches et d'exploitation applicable à la totalité dudit gisement.

Ce plan précisera si nécessaire, les bases suivant lesquelles les hydrocarbures extraits seront répartis entre les Titulaires.

Il précisera, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles sera désigné un « Comité d'unitisation » chargé de diriger les recherches et l'exploitation en commun.

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra se faire représenter aux séances dudit Comité.

2. A défaut d'un accord amiable entre les intéressés, intervenu dans les quatre-vingt-dix (90) jours à partir de l'invitation faite par l'AUTORITE CONCEDANTE, ceux-ci seront tenus de présenter à cette dernière leurs plans individuels de recherche ou d'exploitation.

L'AUTORITE CONCEDANTE proposera à la décision du Ministre chargé des Hydrocarbures un arbitrage portant sur le plan unique de recherche ou d'exploitation, les bases de répartition des hydrocarbures, et la création éventuelle d'un Comité d'unitisation.

3. Sauf s'il en résulte un préjudice grave pour l'un des Titulaires intéressés, la décision arbitrale devra essayer de se rapprocher le plus possible des propositions qui sont faites par un Titulaire ou un groupe de Titulaires, représentant au moins les trois quarts des intérêts en cause, en tenant compte notamment des réserves en place.

L'appréciation des intérêts et des réserves en place sera faite sur la base des données acquises concernant le gisement au moment où sera rendue la décision arbitrale.

Le plan d'unitisation pourra être révisé à l'initiative de l'une quelconque des parties intéressées, ou du Ministère chargé des Hydrocarbures si les progrès obtenus ultérieurement dans la connaissance du gisement amènent à modifier l'appréciation des intérêts en cause et des réserves en place.

4. Les intéressés seront tenus de se conformer aux décisions arbitrales du Ministre chargé des Hydrocarbures dès qu'elles leur auront été notifiées.

ARTICLE 42 : Obligation générale de communiquer les documents

L'Entrepreneur sera tenu de fournir à l'AUTORITE CONCEDANTE, sur sa demande, outre les documents énumérés au présent Titre, les renseignements statistiques concernant la production, le traitement et éventuellement le stockage et les mouvements des hydrocarbures extraits de ses recherches et de ses exploitations , les stocks de matériel et de matières premières, les commandes et les importations de matériel, le personnel , ainsi que les copies des pièces telles que cartes, plans, enregistrements, relevés , extraits de registres ou de comptes rendus permettant de justifier les renseignements fournis .

ARTICLE 43 : Unités de mesure

Les renseignements, chiffres, relevés, cartes et plans seront fournis à l'AUTORITE CONCEDANTE en utilisant les unités de mesure ou les échelles agréées par l'AUTORITE CONCEDANTE.

Toutefois, à l'intérieur de ses services, l'Entrepreneur pourra utiliser tout autre système sous réserve d'en faire les conversions correspondantes au système métrique.

ARTICLE 44 : Cartes et plans

1. Les cartes et plans seront fournis par l'Entrepreneur en utilisant les fonds de cartes ou de plans du service topographique tunisien, ou en utilisant les fonds de cartes ou de plans établis par d'autres services topographiques à condition qu'ils soient agréés par l'AUTORITE CONCEDANTE.

A défaut, et après que l'Entrepreneur se soit concerté avec l'AUTORITE CONCEDANTE et le service topographique, ces cartes et plans pourront être établis par les soins et aux frais de l'Entrepreneur , aux échelles et suivant les procédés les mieux adaptés à l'objet recherché.

Ils seront dans tous les cas rattachés aux réseaux de triangulation et de nivellement généraux de la Tunisie.

2. L'AUTORITE CONCEDANTE et l'Entrepreneur se concerteront pour déterminer dans quelles conditions ce dernier pourra exécuter des travaux de levés de plans, cartographie, photographies aériennes, restitutions photogrammétriques qui seraient nécessaires pour les besoins de ses recherches ou de ses exploitations.

Si l'Entrepreneur confie lesdits travaux à des contractants autres que le service topographique tunisien, il sera tenu d'assurer la liaison avec le service topographique tunisien, de telle manière que les levés effectués lui soient communiqués et puissent être utilisés par lui. L'Entrepreneur remettra au service topographique tunisien deux tirages des photos aériennes levées par lui ou pour son compte.

3. L'AUTORITE CONCEDANTE, s'engage, dans la limite des restrictions et servitudes imposées par la Défense Nationale, à donner à l'Entrepreneur toutes autorisations de parcours et toutes autorisations de survol d'aéronefs, ou de prises de vues aériennes, lui permettant d'exécuter les travaux topographiques en question.

TITRE VI

EXPIRATION DE LA CONCESSION ET RETOUR DES INSTALLATIONS DU TITULAIRE A L'AUTORITE CONCEDANTE

ARTICLE 45 : Fin de la concession par arrivée à terme

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 61 du Code des Hydrocarbures, feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE dans l'état où ils se trouvent à la fin de la concession par arrivée à terme, les immeubles au sens de l'article 53-1 du Code des Hydrocarbures .

Cette disposition s'applique notamment aux immeubles et aux droits réels immobiliers suivants :

- a) les terrains acquis ou loués par le Titulaire;
- b) les droits à bail, ou à occupation temporaire que détient le Titulaire.

Les baux et les contrats relatifs à toutes les locations ou occupations de terrains devront comporter une clause réservant expressément à l'AUTORITE CONCEDANTE la faculté de se substituer au Titulaire.

Il en sera de même pour tous les contrats de fourniture d'énergie ou d'eau, ou de transports spéciaux concernant les hydrocarbures en vrac.

Un état des lieux et un inventaire des biens visés au présent Article seront dressés contradictoirement dans les six(6) mois précédant la fin de la concession d'exploitation .

- c) les puits, sondages d'eau et bâtiments industriels;
- d) les routes et pistes d'accès, les adductions d'eau y compris les captages et les installations de pompage, les lignes de transport d'énergie y compris les postes de transformation, de coupure et de comptage, les moyens de télécommunications appartenant en propre au Titulaire.
- e) les bâtiments appartenant en propre au Titulaire, qu'ils soient à usage de bureaux ou de magasins ; les habitations destinées au logement du personnel affecté à l'exploitation et leurs annexes ; les droits à bail ou à occupation que le titulaire peut détenir sur des bâtiments appartenant à des tiers et utilisés par lui aux fins ci-dessus,
- f) les embranchements particuliers de voies ferrées desservant les chantiers du Titulaire, ou les raccordant au réseau public.

Il est cependant entendu que les installations entrant dans les catégories limitativement énumérées ci-dessus, feront retour à l'AUTORITE CONCEDANTE si, bien que situées à l'extérieur du périmètre de la concession, elles sont indispensables à la marche de cette concession exclusivement.

2. Si des installations devant faire retour à l'AUTORITE CONCEDANTE dans les conditions indiquées au présent Article étaient nécessaires ou utiles, en totalité ou en partie, à l'exploitation d'autres concessions ou permis du Titulaire en cours de validité, les conditions dans lesquelles ces installations seraient utilisées en commun et dans la proportion des besoins respectifs du Titulaire et de l'AUTORITE CONCEDANTE seront arrêtées d'un commun accord avant leur remise à l'AUTORITE CONCEDANTE. Réciproquement, il en sera de même pour les installations du Titulaire ne faisant pas retour à l'AUTORITE CONCEDANTE et dont l'usage serait indispensable à celle-ci pour la marche courante de l'exploitation de la concession reprise par elle.

ARTICLE 46 : Faculté de rachat des installations

1. En fin de concession par arrivée à terme, l'AUTORITE CONCEDANTE aura la faculté de racheter pour son compte, ou le cas échéant, pour le compte d'un nouveau Titulaire de concessions ou de permis de recherche qu'elle désignera, tout ou partie des biens énumérés ci-après ; autres que ceux visés à l'article 45 du présent cahier et qui seraient nécessaires pour la poursuite de l'exploitation et l'évacuation des hydrocarbures extraits :

- a) les consommables, les objets mobiliers et les immeubles appartenant au Titulaire ;

b) les installations et l'outillage se rattachant à l'exploitation , à la manutention et au stockage des hydrocarbures bruts;

La décision de l'AUTORITE CONCEDANTE précisant les installations visées ci dessus et sur lesquelles elle entend exercer la faculté de rachat devra être notifiée au Titulaire six (6) mois avant l'expiration de la concession correspondante .

1. Le prix de rachat correspondra à la valeur comptable nette des dits biens. Ce prix devra être payé au Titulaire dans les deux (2) mois qui suivront l'expiration de la concession , sous peine d'intérêts moratoires calculés au taux légal, et sans mise en demeure préalable .

L'AUTORITE CONCEDANTE pourra en cas d'exercice de la faculté de rachat requérir du Titulaire soit pour son propre compte, soit pour le compte du nouveau permissionnaire, ou concessionnaire désigné par elle, que les installations en cause soient mises à sa disposition, suivant les dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 45 ci-dessus.

3. Toutefois, ne pourront être rachetés les biens visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils sont , en totalité ou en partie seulement, nécessaires au Titulaire pour lui permettre de poursuivre son exploitation sur l'une de ses concessions qui ne serait pas arrivée à expiration .

ARTICLE 47 : Fin de la concession par la renonciation

Si l'Entrepreneur veut exercer son droit de renoncer à la totalité ou à une partie seulement de l'une des concessions, il est tenu de le notifier à l'AUTORITE CONCEDANTE au plus tard 12 mois avant la date de renonciation.

Les droits respectifs de l'AUTORITE CONCEDANTE ,du Titulaire et de l'Entrepreneur seront réglés conformément aux dispositions prévues par le Code des Hydrocarbures et aux articles 45 et 46 du présent cahier des charges .

En cas de renonciation partielle à la concession, les dispositions du Code des Hydrocarbures et du présent Cahier des Charges continueront à régir le reste de la concession .

ARTICLE 48 : Obligation de maintenir les ouvrages en bon état

Jusqu'à la fin de la concession, l'Entrepreneur sera tenu de maintenir les bâtiments , les ouvrages de toute nature, les installations pétrolières et les dépendances légales en bon état d'entretien et d'exécuter en particulier les travaux d'entretien des puits existants et de leurs installations de pompage et de contrôle .

ARTICLE 49 : Pénalités en cas de retard dans la remise des installations

Dans les cas prévus à l'article 45 ci-dessus, tout retard résultant du fait du Titulaire dans la remise de tout ou partie des installations revenant à l'AUTORITE CONCEDANTE ouvrira à cette dernière le droit au paiement d'une astreinte égale à un pour cent (1%) de la valeur des installations non remises, par mois de retard, et après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.

ARTICLE 50 : Fin de la concession par déchéance

Si l'un des cas de déchéance prévus par l'article 57 du Code des Hydrocarbures se réalise, le Ministre chargé des hydrocarbures mettra l'Entrepreneur en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne pourra excéder six (6) mois.

Si l'Entrepreneur en cause n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, ou s'il n'a pas fourni une justification satisfaisante, la déchéance sera prononcée.

Dans ce cas, la concession, les immeubles et meubles s'y rapportant visés à l'article 53 du Code des Hydrocarbures feront retour gratuitement à l'AUTORITE CONCEDANTE.

ARTICLE 51 : Responsabilité de l'Entrepreneur vis-à-vis des tiers

A l'expiration de la concession par arrivée à terme, en cas de renonciation, ou en cas de déchéance, l'Entrepreneur devra souscrire une assurance couvrant pendant un délai de dix ans (10) les risques résultant de son activité et susceptibles d'apparaître après retour de la dite Concession à l'AUTORITE CONCEDANTE.

TITRE VII

CLAUSES ECONOMIQUES

ARTICLE 52 : Réserves d'hydrocarbures pour les besoins de l'économie tunisienne

1. Le droit d'achat par priorité d'une part de la production des hydrocarbures liquides extraits par le Titulaire de ses concessions en Tunisie sera exercé pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne et ce, conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures et des dispositions ci-après :
 - a) L'obligation du Titulaire de fournir une part de la production pour couvrir les besoins de la consommation intérieure tunisienne sera indépendante de la redevance proportionnelle à la production prévue à l'article 101 du Code des Hydrocarbures ;
 - b) Si le Titulaire produit plusieurs qualités de pétrole brut, le droit d'achat portera sur chacune de ces qualités, sans pouvoir excéder , sauf accord formel du Co-Titulaire, le maximum prévu par le Code des Hydrocarbures pour chacune d'elles ;
2. La livraison pourra être effectuée au choix du Titulaire, sous forme de produits finis. Dans le cas de livraison en produits finis obtenus par raffinage effectué en Tunisie, la livraison sera faite à l'AUTORITE CONCEDANTE à la sortie de la raffinerie.

La qualité et les proportions des produits raffinés à livrer seront déterminées en fonction des résultats que donneraient les hydrocarbures bruts du Titulaire s'ils étaient traités dans une raffinerie tunisienne, ou, à défaut, dans une raffinerie du littoral de l'Europe .

Les prix seront déterminés par référence à ceux des produits de même nature qui seraient importés en Tunisie dans des conditions normales, réduits d'un montant calculé de manière à correspondre à une réduction de dix pour cent (10%) de la valeur du pétrole brut à partir duquel ils auront été raffinés, valeur calculée conformément aux dispositions du Code des Hydrocarbures .

Toutefois, cette réduction ne s'appliquera pas pour ceux de ces produits qui sont destinés à l'exportation. L'AUTORITE CONCEDANTE s'engage à donner toutes facilités afin de permettre au Titulaire de créer une raffinerie dont les produits seront destinés à l'exportation et/ou une usine de liquéfaction de gaz naturel et/ou des usines de pétrochimie traitant les hydrocarbures ou leurs dérivés .

ARTICLE 53 : Prix de vente des hydrocarbures

Pour les hydrocarbures liquides, le Titulaire et l'Entrepreneur seront tenus d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne doit pas être inférieur au « prix de vente normal » défini ci-après, tout en leur permettant de trouver un débouché pour la totalité de leur production.

Le « prix de vente normal » d'un hydrocarbure liquide au sens du présent Cahier des Charges sera celui qui, compte tenu des autres facteurs entrant en ligne de compte tels que les assurances et le fret, donnera, sur les marchés qui constituent un débouché normal pour la production tunisienne, un prix comparable à celui des hydrocarbures liquides d'autres provenances concourant également au ravitaillement normal des mêmes marchés et de qualité comparables.

Pour les hydrocarbures gazeux , le Titulaire et l'Entrepreneur sont tenus d'appliquer un prix de vente à l'exportation qui ne sera pas inférieur au prix de vente normal .

Le prix de vente normal sera celui obtenu par le Titulaire et l'Entrepreneur dans leurs contrats de vente de gaz .

Les cours considérés pour la détermination du prix de vente normal seront les cours normalement pratiqués dans les transactions commerciales régulières, à l'exclusion des :

- Ventes directes ou indirectes du vendeur par l'entremise de courtiers à une société affiliée.
- Echanges, transactions par troc ou impliquant des restrictions, ventes forcées et en général toutes ventes d'hydrocarbures motivées entièrement ou en partie par des considérations autres que celles prévalant normalement dans une vente.
- Ventes résultant d'accords entre gouvernements ou entre gouvernements et sociétés étatiques.

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 54 : Personnel de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur est tenu de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur en Tunisie en ce qui concerne le travail et la prévoyance sociale.

L'Entrepreneur sera tenu de s'adresser aux bureaux de placement pour l'embauche de la main d'œuvre non spécialisée ou de la main-d'œuvre qualifiée susceptible d'être recrutée en Tunisie.

Il sera tenu d'admettre les candidatures qualifiées présentées par lesdits bureaux.

La proportion des Tunisiens dans l'effectif total de l'Entrepreneur sera soumise à l'approbation de l'AUTORITE CONCEDANTE étant entendu, que ladite proportion sera déterminée en tenant compte de la nature de l'activité de l'Entrepreneur en cours et des dispositions de l'article 62 du Code des Hydrocarbures.

ARTICLE 55 : Défense Nationale et Sécurité du Territoire

L'Entrepreneur sera tenu de se soumettre aux mesures prises par les autorités civiles ou militaires en matière de Défense Nationale et de Sécurité du Territoire de la République Tunisienne.

Les mesures susvisées pourront avoir pour effet de suspendre l'application de certaines clauses du présent Cahier des Charges et de la Convention à laquelle celui-ci est annexé.

Néanmoins, les avantages permanents que confèrent l'Entrepreneur le présent Cahier des Charges et la Convention à laquelle celui-ci est annexé, subsisteront et ne seront pas modifiés quant au fond.

L'Entrepreneur ne pourra exercer d'autres recours en indemnité à l'occasion des décisions visées ci-dessus, que ceux qui seront ouverts par la législation en vigueur à toute entreprise tunisienne susceptible d'être lésée par une mesure analogue.

ARTICLE 56 : Cas de force majeure

L'Entrepreneur n'aura pas contrevenu aux obligations résultant du présent Cahier des Charges, s'il justifie que le manquement aux dites obligations est motivé par un cas de force majeure et ce, conformément à l'article 62.1 du Code des Hydrocarbures.

Est considéré comme cas de force majeure tout événement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible empêchant la partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par la Convention et le Cahier des Charges tels que:

- 1- tous phénomènes naturels y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au pays;
- 2- guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus;
- 3- grèves à l'exception de celles du personnel de l'Entrepreneur;
- 4- restrictions gouvernementales.

Les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront à l'Entrepreneur aucun droit à indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité du Permis ou des Concessions d'Exploitation sur lesquels ces retards se sont produits.

ARTICLE 57 : Communication de documents pour contrôle

L'Entrepreneur aura l'obligation de mettre à la disposition de l'AUTORITE CONCEDANTE tous documents utiles pour la mise en oeuvre du contrôle par l'Etat, des obligations souscrites par l'Entrepreneur dans le présent Cahier des Charges et dans la Convention à laquelle il est annexé.

ARTICLE 58 : Copies des documents

L'Entrepreneur devra remettre au Ministère chargé des Hydrocarbures un (1) mois au plus tard après la signature de la Convention, cinquante (50) copies de ladite Convention, du Cahier des Charges et des pièces y annexées telles qu'enregistrées.

Il en sera de même pour tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement et se rattachant à la présente Convention et au présent Cahier des Charges.

Fait à Tunis le,

en cinq (5) exemplaires originaux

Pour l'ETAT TUNISIEN

.....

Ministre.....

Pour l'ENTREPRENEUR

.....

.....

**Pour l'ENTREPRISE TUNISIENNE
D'ACTIVITES PETROLIERES**

.....

.....

ANNEXE B

PROCEDURE DES CHANGES

PROCEDURE CONCERNANT LE CONTROLE DES CHANGES APPLICABLE A

PERMIS

Les opérations de change relatives aux activités de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures de ci-après dénommée "LA (les) SOCIETE (s)" seront régies par la réglementation des changes , par les dispositions du Code des Hydrocarbures et par les dispositions suivantes :

A/ Sociétés non résidentes:

1. LA (les) SOCIETE (s) est (sont) autorisée (s) à payer en devises étrangères, directement sur ses (leurs) propres disponibilités se trouvant à l'extérieur de la Tunisie, toutes dépenses de recherche et d'exploitation sous réserve des dispositions suivantes:
 - LA (les) SOCIETE (s) s'engage (s'engagent) à payer intégralement en Dinars les entreprises résidentes en Tunisie ;
 - Elle (s) pourra (pourront) payer en devises étrangères, les entreprises étrangères non résidentes en Tunisie, spécialisées dans la recherche et l'exploitation des hydrocarbures pour les besoins des contrats conclus dans le cadre de la présente Convention. Dans le cas où ces entreprises seraient intégralement payées à l'étranger, elles doivent s'engager à rapatrier en Tunisie les sommes nécessaires à leurs dépenses locales.
2. LA (les) SOCIETE (s) s'engage (ent) à transférer en Tunisie durant les phases de recherche et de développement les devises nécessaires afin de faire face à ses (leurs) dépenses en Dinars.
3. LA (les) SOCIETE (s) est (sont) tenue (s) conformément à l'article 44 du code des assurances promulgué par la loi N°9224 du 09 Mars 1992 de souscrire en Tunisie les polices d'assurances relatives à son (leur) activité en Tunisie.

Elle (elles) pourra (ont) librement encaisser, disposer et réexporter en devises étrangères sa (leur) quote-part des paiements de compagnies d'assurance obtenues en compensation de sinistres sous les conditions suivantes :

- Si les installations endommagées sont réparées ou remplacées, les montants dépensés à ce titre seront remboursés en devises étrangères et/ou en Dinars Tunisiens, conformément aux dépenses réellement engagées.
- Si les installations endommagées n'ont été ni réparées, ni remplacées, les remboursements s'effectueront dans les mêmes monnaies que celles des investissements initiaux et dans les mêmes proportions.
- Les indemnités d'assurances reçues en compensation de paiements ou d'investissements réalisés en Dinars Tunisiens seront effectuées en Dinars Tunisiens. Le produit de ces indemnités pourra être affecté pour la couverture des dépenses locales.

4. En ce qui concerne le salaire payé aux personnes de nationalité étrangère qui sont employées par l'Entrepreneur en Tunisie, une partie raisonnable de ce salaire sera payée en Dinars en Tunisie et le solde, auquel s'ajouteront les charges pour avantages sociaux, qui sont payables par ces personnes dans le pays où elles ont leur domicile, pourra être payé hors de la Tunisie en devises étrangères.

Les personnes de nationalité étrangère employées par des contractants et sous-contractants de l'Entrepreneur pour une période n'excédant pas six (6) mois, pourront être payées hors de Tunisie en devises étrangères dans le cas où leurs frais de séjour en Tunisie sont pris en charge par leur employeur.

Après cette période de six (6) mois, elles bénéficieront du même traitement que celui accordé aux employés de l'Entrepreneur en vertu du paragraphe précédent.

Il reste entendu que tous les employés étrangers de l'Entrepreneur et de ses contractants et sous-contractants qui sont employés en Tunisie seront soumis à l'imposition sur le revenu en Tunisie conformément à la législation en vigueur.

5. La (les) Société (s) ne pourra (pourront) recourir à aucune forme de financement provenant des banques résidentes en Tunisie, sauf pour les cas de découverts de courte durée dus à des retards dans les opérations de conversion en Dinars des devises disponibles en Tunisie.
6. La (les) Société (s) demandera (ont) en premier lieu le transfert des soldes créditeurs en Dinars. Si le transfert n'est pas effectué dans le mois qui suit la demande, à la suite d'un avis motivé contraire de la Banque Centrale de Tunisie concernant telle ou telle partie du solde créditeur en Dinars de la (les) Société (s), seul le montant contesté ne pourra faire l'objet de transfert ou de retenues sur les rapatriements subséquents. Le montant contesté sera alors soumis dans le mois qui suit l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie, à une commission de conciliation composée de trois (3) membres, le premier représentant la Banque Centrale de Tunisie, le second représentant la (les) Société (s) et le troisième nommé par les deux Parties et qui devra être d'une nationalité différente de celle des deux Parties.

L'avis de la commission liera les parties et devra être formulé dans les quatre (4) mois qui suivent l'avis motivé de la Banque Centrale de Tunisie.

Ces dispositions seront valables pendant toute la durée de la présente convention et de tous les avenants et actes additionnels qui interviendraient ultérieurement.

B/ Sociétés résidentes :

Toute société résidente partie ou qui deviendrait partie à la présente Convention et ses annexes, s'engage à respecter la réglementation tunisienne de change telle qu'aménagée par les dispositions suivantes:

- La société est autorisée à se faire ouvrir par les intermédiaires agréés des comptes professionnels en devises. Ces comptes seront alimentés jusqu'à 100 % de ses recettes en devises et fonctionneront conformément à la réglementation de change en vigueur ;

- La société peut effectuer librement tous transferts afférents à des règlements de ses dépenses courantes engagées en devises pour son approvisionnement en biens et services dans le cadre de ses activités de recherche et d'exploitation, ainsi que pour la distribution de dividendes revenant à ses associés non résidents, en domiciliaant auprès d'un ou plusieurs intermédiaires agréés toutes ses opérations en la matière. L'intermédiaire agréé est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.
- La société peut acheter librement en dinars tunisiens auprès des agences de voyages installées en Tunisie sur présentation des justificatifs appropriés, les billets prépayés au profit du personnel non résident détaché ou en mission en Tunisie à titre d'assistance technique étrangère dans le cadre de l'exécution de la présente Convention.
- Le règlement des importations pourrait s'effectuer, lorsqu'il est exigé avant l'arrivée de la marchandise en Tunisie sur présentation à l'intermédiaire agréé d'une facture pro forma. Une facture définitive visée par les services de la douane doit être fournie à l'intermédiaire agréé pour l'apurement du dossier.
- Les contractuels non résidents peuvent transférer librement le montant des économies qu'ils pourraient faire sur leurs salaires en domiciliaant leurs contrats de travail auprès d'un seul intermédiaire agréé qui est tenu à ce titre d'adresser à la Banque Centrale de Tunisie une fiche d'information appuyée des justificatifs appropriés lors de chaque transfert effectué.

ANNEXE C
COORDONNEES DES SOMMETS
DU PERMIS
ET EXTRAIT DE CARTE

Arrêté du ministre de l'industrie du 15 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, est ouvert par arrêté du ministre de l'industrie, aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires d'une maîtrise en informatique ou en informatique appliquée ou d'un diplôme équivalent dans la spécialité susvisée.

Art. 2. – L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscriptions,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu et l'adresse ou les demandes de candidature doivent être déposées ou adressées par lettre recommandée.

Art. 3. – Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 4. – Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée, leur demande de candidature accompagnée des pièces suivantes :

A – Lors du dépôt des demandes de candidature :

- une demande de candidature,
- une photocopie de la carte d'identité nationale,
- une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées, une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

B – Après l'admission aux épreuves et avant l'affectation.

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

1 – un extrait du casier judiciaire (l'original) délivré depuis un (1) an au maximum,

2 – un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

3 – un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4 – une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Art. 5. – Toute demande de candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscriptions est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'industrie sur proposition du jury du concours.

Art. 7. – Le concours externe susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie,
- une épreuve technique.

Le programme des deux épreuves écrites est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des deux épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'Epreuve	Durée	Coefficient
- épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie	2 heures	1
- épreuve technique	3 heures	2

Art. 8. – L'épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe, l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

L'épreuve portant sur l'organisation administrative a lieu en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'industrie.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qu'il a constatée.

Art. 11. – Les deux épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des deux épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. – Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14. – Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats susceptibles d'être admis définitivement.

A – La liste principale.

B – La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes de travail.

Art. 15. – La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'analystes sont arrêtées définitivement par le ministre de l'industrie.

Art. 16. – L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme d'un délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants, en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 17. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 2001.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour recrutement d'analystes

I - Programme de l'épreuve portant sur l'organisation administrative :

- l'administration centrale,
- le gouvernorat,
- le conseil régional,
- la municipalité,
- organisation et attributions du ministère de l'industrie.

II - Programme de l'épreuve technique :

1 – Structure et fonctionnement de l'ordinateur :

* architecture générale :

- les registres,
- la mémoire centrale,
- l'unité de commande,
- les unités d'échange (les canaux),
- unités arithmétiques et logiques,
- unités périphériques,
- déroulement d'un programme.

2 – Système d'exploitation :

- * nécessité d'un système d'exploitation ,
- * fonctions essentielles d'un système d'exploitation,
- * les différents composants d'un système d'exploitation,
- * le noyau,
- * les bibliothèques,
- * les utilitaires.

3 – Langages :

- cobol,
- C,
- Pascal.

4 – L'analyse fonctionnel et organique :

- * l'objet de l'analyse,
- * les phases de l'analyse,
- * étude détaillée de l'organisation,
- * étude des volumes,
- * définition des fichiers,
- * définition des données de base,
- * le dossier d'analyse,
- * les modèles de données,
- * les modèles de traitement,
- * le dossier du programme.

5 – Algorithmique :

- définition et but,
- structure des données élémentaires et primitives algorithmiques,
- objet élémentaire,
- action élémentaire,
- énoncé conditionnel,
- itération.

* les fichiers :

- structure des fichiers,
- fichiers séquentiels,
- fichiers indexés,
- fichiers directs,
- traitement,
- tri par la recherche des menus,
- fusion de deux fichiers triés,
- tri par fusion.

* les tables :

- généralités,
- traitement sur les tables.

* les tris :

- tris par insertion,
 - tri par échange,
 - tri par sélection,
 - tri par intersection par pas décroissants,
 - tri par transformation d'arbre binaire,
 - tri par partition ou tri rapide.
- * mesures des temps d'exécution des différents tris.

6 – Bases des données :

* définition d'un SGBD,

* rôle d'un SGBD,

* les différents niveaux de représentation des données :

- niveau conceptuel (hiérarchique, réseau, relationnel),
- niveau interne ou physique (matériel),
- mise en œuvre des SGBD,

* les différents langages utilisés par les SGBD :

- langage de description des données logiques,
- langage de description des données physiques,
- langage de manipulation des données,

* l'architecture d'un SGBD,

- concept d'indépendance : donnée-programme,
- les outils de concepteur, de développement et d'exploitation.

7 – Télé-traitement :

* techniques de transmission,

- notion de lignes de transmission,
- constitution de base d'une liaison télé-informatique,
- exploitation d'une ligne de transmission des données,
- caractéristiques et composition d'une liaison (notion d'un terminal),

- notion de procédure de transmission.

* utilisation du télétraitement :

- temps partagé,
- temps réel,
- transmission des données.

8 – Internet et intranet :

* conception

* outils.

9 – les réseaux :

- * les différentes couches d'un réseaux,
- * les différents types de réseaux,
- * les composantes d'un réseaux,
- * les liens entre réseaux.

10 – Les systèmes d'information :

- définition

- types :

- * décisionnel,
- * opérationnel.

Arrêté du ministre de l'industrie du 15 août 2001, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 15 août 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère de l'industrie le 25 septembre 2001 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'un (1) analyste.

Art. 2. – Les demandes de candidatures doivent être déposées au bureau d'ordre central du ministère de l'industrie (immeuble Ennozha rue 8011 Montplaisir – Tunis 1030) ou envoyées à la même adresse par voie recommandée.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 25 août 2001.

Tunis, le 15 août 2001.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'HABITAT**

NOMINATION

Par décret n° 2001-1843 du 10 août 2001.

Monsieur Hédi Chlibi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coordination entre les

différentes parties intervenantes à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de construction de la cité de la culture de Tunis relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement économique du 8 août 2001.

Monsieur Amor Nsaïri est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société les ciments d'Oum El Kélil.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-1844 du 8 août 2001.

Madame Amel Lahmari épouse El Fekih, inspecteur central des services financiers, est chargée des fonctions de directeur administratif et financier à l'institut Pasteur de Tunis.

Par décret n° 2001-1845 du 8 août 2001.

Monsieur Mohamed El Majid, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de la gestion des malades à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Par décret n° 2001-1846 du 8 août 2001.

Monsieur Abdelaziz Farhat, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur de contrôle sanitaire des produits à l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Par décret n° 2001-1847 du 8 août 2001.

Monsieur Salah Hadjri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, de l'équipement, du matériel et de la maintenance à un établissement hospitalier de la catégorie "A" au ministère de la santé publique (hôpital régional de Nabeul).

Par décret n° 2001-1848 du 8 août 2001.

Monsieur Nacib Sakri, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des malades à l'hôpital "Abderrahman Mami" de pneumophthysiologie de l'Ariana au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2001-1849 du 8 août 2001.

Madame Najeh Krifa, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la

comptabilité à la sous-direction financière et de la comptabilité à l'hôpital "Farhat Hached" de Sousse au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2001-1850 du 8 août 2001.

Le Dr. Zghal Ali, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1851 du 8 août 2001.

Le Dr. Jaâfoura Mondher, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1852 du 8 août 2001.

Le Dr. Ben Hafsa Raoudha, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1853 du 8 août 2001.

Le Dr. Ladhar Mohamed, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1854 du 8 août 2001.

Le Dr. Krichen Mohamed, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1855 du 8 août 2001.

Le Dr. Abdallah Mourad, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1856 du 8 août 2001.

Le Dr. Mâalej Abdessalem, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1857 du 8 août 2001.

Le Dr. Horrigue épouse Jrad Latifa, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1858 du 8 août 2001.

Le Dr. Ghazouani Kamel, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1859 du 8 août 2001.

Le Dr. Gaha Rafika, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1860 du 8 août 2001.

Le Dr. Raies Sarra, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1861 du 8 août 2001.

Le Dr. Salhi épouse Hamada Hayet, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1862 du 8 août 2001.

Le Dr. Besbes Mohamed, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1863 du 8 août 2001.

Le Dr. Sammoud Tahar, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1864 du 8 août 2001.

Le Dr. Abdouli Mohamed Mongi, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1865 du 8 août 2001.

Le Dr. Gacem Habib, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1866 du 8 août 2001.

Le Dr. Sioud Moncef, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1867 du 8 août 2001.

Le Dr. Yangui Mohamed, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1868 du 8 août 2001.

Le Dr. Trigui Moncef, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1869 du 8 août 2001.

Le Dr. Bornaz Leila, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1870 du 8 août 2001.

Le Dr. Koobâa épouse Kolsi Dalenda, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1871 du 8 août 2001.

Le Dr. Frikha épouse Jarraya Monia, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1872 du 8 août 2001.

Le Dr. Haddad née El Fors Mariem, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1873 du 8 août 2001.

Le Dr. Lazreg Mohamed, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1874 du 8 août 2001.

Le Dr. Ben Abid Houcine, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1875 du 8 août 2001.

Le Dr. Trigui épouse Karray Asma, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1876 du 8 août 2001.

Le Dr. Abderraba Mohamed Nabil, médecin principal de la santé publique, est nommé médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1877 du 8 août 2001.

Le Dr. Chouaieb Radhia, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1878 du 8 août 2001.

Le Dr. Ayachi Souad, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1879 du 8 août 2001.

Le Dr. Ben Naceur épouse Zbidi Faiza, médecin principal de la santé publique, est nommée médecin major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1880 du 8 août 2001.

Madame Bel Haj Ali Samia, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1881 du 8 août 2001.

Madame Dahdouh Chafia, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1882 du 8 août 2001.

Madame Smida Monia, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1883 du 8 août 2001.

Monsieur Jaoua Mounir, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommé médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1884 du 8 août 2001.

Madame Mâalej Sahira épouse Dammak, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1885 du 8 août 2001.

Madame Landolsi Naâmet née Ben Kraiem, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1886 du 8 août 2001.

Madame Azzabi Sihem, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1887 du 8 août 2001.

Madame Chelly Aida épouse Chamli, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1888 du 8 août 2001.

Madame Bouzgarrou Amina épouse Ben Aissa, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Par décret n° 2001-1889 du 8 août 2001.

Madame Trabelsi Hédia née Chtioui, médecin dentiste principal de la santé publique, est nommée médecin dentiste major de la santé publique.

Arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 2001, portant nomination des membres et du président du comité national d'éthique médicale.

Le ministre de la Santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 94-1939 du 19 septembre 1994, fixant les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'éthique médicale et notamment ses articles 3 et 4,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 3 novembre 1999, portant nomination d'un membre au comité national d'éthique médicale.

Arrête :

Article premier. - Sont nommés membres au comité national d'éthique médicale, outre les membres désignés es-qualité, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1939, du 19 septembre 1994 susvisé :

Président du comité : Docteur Béchir Hamza.

Membres :

Monsieur Mohamed Kamel Charfeddine : du conseil constitutionnel,

Monsieur Mahmoud Chammam : du conseil supérieur islamique,

Docteur Hssouna Ben Ayed : du comité supérieur pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

Monsieur Mohamed Mechria : président de chambre à la cour de cassation,

Madame Raoudha Mechichi Sahli : conseiller président de chambre d'appel au tribunal administratif,

Madame Fatma Chamekh Hadded : professeur d'enseignement supérieur en philosophie,

Monsieur Abdelwaheb Bouhdiba : professeur d'enseignement supérieur en sociologie,

Monsieur Mohamed Ridha Ben Hammed : professeur d'enseignement supérieur en droit,

Docteur Chelbi Belkahia : représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Docteur Koussay Dallagi : personnalité appartenant au domaine de la santé,

Docteur Abdelaziz Ghachem : personnalité appartenant au domaine de la santé,

Monsieur Abdennaceur Ben Salem : personnalité appartenant au domaine de la santé.

Tunis, le 10 août 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

par intérim

Hédi M'henni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Par arrêté du ministre de la santé publique du 10 août 2001.

Monsieur Kamel Ghomrasi est nommé membre représentant la commune de Monastir au conseil d'administration de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir en remplacement de Monsieur Mohamed Gorsane.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-1890 du 11 août 2001.

Monsieur Jameleddine Rouiss, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2001-1891 du 11 août 2001.

Monsieur Mustapha Aissaoui, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2001-1892 du 11 août 2001.

Monsieur Salah Hassini, ingénieur principal, est nommé dans le grade d'ingénieur en chef au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2001-1893 du 8 août 2001.

Madame Hela Tlemçani épouse Mzoughi, chef de laboratoire, est nommée dans le grade de chef de laboratoire en chef au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.